

ESWE Versorgungs AG

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 und Tätigkeitsabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	Anhang	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		658	811
II. Sachanlagen		197.803	189.120
III. Finanzanlagen		171.960	170.186
		370.421	360.117
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	(2)	15.439	8.158
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	46.747	17.853
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		44.992	30.611
		107.178	56.622
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.588	3.089
		481.187	419.828

PASSIVA

	Anhang	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital	(4)		
I. Gezeichnetes Kapital		66.013	66.013
II. Kapitalrücklage		25.426	25.426
III. Gewinnrücklagen		35.131	25.131
IV. Bilanzgewinn		0	0
		126.570	116.570



	Anhang	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
B. Empfangene Ertragszuschüsse		28.009	28.900
C. Rückstellungen	(5)	111.630	90.794
D. Verbindlichkeiten	(6)	214.912	183.564
E. Rechnungsabgrenzungsposten		66	0
		481.187	419.828

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	Anhang	2023 T€	2022 T€
1. Umsatzerlöse	(10)	634.062	475.683
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		811	860
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	(11)	1.873	3.309
4. Sonstige betriebliche Erträge	(12)	6.383	5.989
5. Materialaufwand	(13)	483.927	356.302
6. Personalaufwand	(14)	52.026	52.128
7. Abschreibungen	(15)	14.570	14.545
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(16)	49.684	26.581
9. Betriebliches Ergebnis		42.922	36.285
10. Beteiligungsergebnis	(17)	30.534	17.558
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(18)	0	2.037
12. Zinsergebnis	(19)	1.281	-49
13. ERGEBNIS VOR STEUERN		74.737	51.757
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(20)	3.939	3.214
15. ERGEBNIS NACH STEUERN		70.798	48.543
16. Sonstige Steuern	(21)	237	308
17. UNTERNEHMENSERGEBNIS/JAHRESÜBERSCHUSS		70.561	48.235
18. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen	(22)	10.000	0
19. Aufwendungen für Ausgleichszahlung	(23)	21.109	17.312
20. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn	(24)	39.452	30.923
21. BILANZGEWINN		0	0



Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die ESWE Versorgungs AG (ESWE Versorgung) hat ihren Sitz in Wiesbaden und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wiesbaden unter HRB 2105.

Der Jahresabschluss entspricht den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der derzeit gültigen Fassung und des Aktiengesetzes. Es gelten gemäß § 267 Abs. 3 HGB die Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften.

Nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB wird in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung auf eine weitere Untergliederung der einzelnen Posten verzichtet. Die zusammengefassten Posten werden im Anhang gesondert ausgewiesen, da hierdurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Das Gliederungsschema der Bilanz ist gem. § 265 Abs. 5 und 6 HGB um Besonderheiten in der Versorgungswirtschaft erweitert.

Der Klarheit der Darstellung wegen sind auch die alternativ in Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang auszuweisenden Davon-Vermerke im Anhang angegeben bzw. erläutert.

Der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung liegt das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB zugrunde.

Der seit 2010 zwischen der WVV Wiesbaden Holding GmbH, die 50,62 % der Anteile an der Gesellschaft hält, und der ESWE Versorgung bestehende Ergebnisabführungsvertrag wurde mit Datum vom 20. Dezember 2023 neu gefasst. In dem Vertrag ist unverändert vereinbart, dass an den Gesellschafter Thüga Aktiengesellschaft, der 49,38 % der Anteile hält, eine Ausgleichszahlung zu leisten ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten erfasst und werden linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Falle einer dauerhaften Wertminderung erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und -soweit abnutzbar- abzüglich planmäßiger Abschreibungen bzw. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Herstellungskosten umfassen neben den Einzelkosten auch Material- und Fertigungsgemeinkosten. Die Gemeinkosten werden auf Basis der bei normaler Beschäftigung und unter wirtschaftlichen Bedingungen anfallenden Kosten ermittelt. Zinsen auf Fremdkapital und Verwaltungskosten werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zu Grunde, soweit die dort genannten Nutzungsdauern innerhalb der handelsrechtlich zulässigen Bandbreiten liegen.

Neben der linearen findet auch die degressive Abschreibungsmethode Anwendung. Ab dem 1. Januar 2010 werden alle abnutzbaren Anlagenzugänge nach der linearen Abschreibungsmethode abgeschrieben. Für Sachanlagen, die bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 vorhanden waren und degressiv abgeschrieben wurden, wurde die degressive Abschreibung fortgeführt. Die Abschreibungen sind bei den Altbeständen entsprechend den voraussichtlichen Nutzungsdauern und soweit steuerlich zulässig nach der degressiven Methode mit steuerlich zulässigen Sätzen unter Berücksichtigung des Beibehaltungswahlrechts gemäß Artikel 67 Abs. 4 EGHGB in Höhe von 1.397 T€ vorgenommen worden.

	Nutzungsdauern in Jahren
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Entgeltlich erworbene Software	3 - 5
Grunddienstbarkeiten für Leitungswege	20 - 40
Sachanlagen	
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3 - 50
Anlagen der Stromverteilung	20 - 33
Anlagen der Gasverteilung	20 - 40
Anlagen der Wasserverteilung	40
Anlagen der Fernmeldedienste	18 - 25
Anlagen der Nah- und Fernwärme	15 - 20



Betriebs- und Geschäftsausstattung

3 - 15

Abnutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 800 € werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Die geleisteten Anzahlungen werden zum Nennbetrag angesetzt.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Verzinssliche Ausleihungen sind zum Nennwert, unverzinssliche zum Barwert angesetzt. Hierbei wurde ein Zinssatz von 5,5 % p.a. zugrunde gelegt.

Die in den Vorräten ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die auch Emissionszertifikate beinhalten, sowie Waren werden zu durchschnittlichen fortgeschriebenen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips nach dem Grundsatz der Einzelbewertung angesetzt. Bestandsrisiken aufgrund verminderter Verwertbarkeit oder langer Lagerdauer wird durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. Die unfertigen Leistungen werden in Höhe der Herstellungskosten (s.o.) bilanziert.

Bei den grundsätzlich zum Nennwert bilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden alle erkennbaren Risiken durch Bewertungsabschläge berücksichtigt. Darüber hinausgehende Ausfallrisiken werden bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch eine Pauschalwertberichtigung von 1 % (Vorjahr 3 %) des Nettoforderungsbestands berücksichtigt. Innerhalb der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und gegen verbundene Unternehmen sind sorgfältig ermittelte Schätzbeträge für die erst bei der Durchführung der Jahresabrechnung abrechnungsfähigen Verbrauchswerte erfasst. Erhaltene Abschlagszahlungen von Kunden sind damit verrechnet. Der Verbrauch von Vertriebspartnern, Großkunden und -soweit vertraglich vereinbart- von Geschäftskunden wird monatlich nach durchgeführter Zählerablesung abgerechnet, während der Verbrauch für die übrigen Geschäftskunden sowie für die Tarifkunden lediglich einmal jährlich (rollierende Jahresverbrauchsablesung) ermittelt und anschließend unter Anrechnung der unterjährig vereinnahmten Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Aufgrund der rollierenden Ablesung liegen für diesen Teil der Kunden keine aktuellen Ablesedaten zum Bilanzstichtag vor. Dies führt zu der Notwendigkeit der Durchführung einer Jahresverbrauchsabgrenzung zum Bilanzstichtag auf der Grundlage der aktuellen Tarife und eines angenommenen Verbrauchsverhaltens. Die derart ermittelten Verbrauchsabgrenzungen betragen am Abschlussstichtag 192,5 Mio. € (Vorjahr 176,9 Mio. €) und werden unter den Umsatzerlösen sowie abzüglich erhaltener Anzahlungen unter den korrespondierenden Bilanzposten ausgewiesen.

Aufgrund eines geänderten Ausweises von Kundenguthaben aus der Forderungsabgrenzung und -abrechnung ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 18,7 Mio. €. Die sonstigen Verbindlichkeiten, unter denen die Kundenguthaben ausgewiesen werden, haben sich entsprechend erhöht. Eine entsprechende Korrektur des Vorjahresausweises hätte zu einer Erhöhung der Bilanzsumme, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten um jeweils 13,7 Mio. € geführt.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden bei Bestehen einer Aufrechnungslage im Sinne des § 387 BGB miteinander saldiert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten und das Eigenkapital werden zum Nennwert bewertet.

Die unter den empfangenen Ertragszuschüssen ausgewiesenen Baukostenzuschüsse, die bis zum 31. Dezember 2002 vereinnahmt wurden, werden mit 5 % des Ursprungswertes aufgelöst. Die Baukostenzuschüsse, die in der Zeit vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2009 vereinnahmt wurden, wurden von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aktivisch abgesetzt. Die seit dem Geschäftsjahr 2010 vereinnahmten Baukostenzuschüsse werden wieder als Passivposten gezeigt und über den Zeitraum ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten sowie sonstige Risiken. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen.

Bei der Rückstellungsbewertung werden zukünftige Preis- und Kostensteigerungen mit einbezogen. Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr grundsätzlich mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

Rückstellungen für Pensionen wurden gemäß § 249 Abs. 1 in Verbindung mit § 253 Abs. 1 HGB ermittelt und beruhen auf versicherungsmathematischen Werten, die unter Anwendung der Projected Unit Credit Method (PUCM) auf Basis der Richttafeln 2018G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt wurden. Es wird eine pauschale Rentensteigerung von 2,20 % p.a. (Vorjahr 2,00 % p.a.) sowie eine Einkommenssteigerung von 2,50 % p.a. (Vorjahr 2,20 % p.a.) unterstellt. Zum 31. Dezember 2023 ergibt sich unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses im Durchschnitt der letzten 10 Jahre ein Erfüllungsbetrag von 9.138 T€. Der zu ermittelnde Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses im Durchschnitt der letzten 7 Jahre beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 64 T€. Der laufende Zinsaufwand sowie der Effekt aus der Änderung des Zinssatzes (1,82 % p.a.; Vorjahr 1,78 % p.a.) sind im Zinsergebnis des laufenden Jahres ausgewiesen. Es wird eine pauschale Restlaufzeit der Verpflichtungen von 15 Jahren angenommen.

Die Gesellschaft hat langfristig fällige Verpflichtungen aus Wertguthaben für Langzeitkonten. Diese werden gem. § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den durch den beauftragten Treuhänder verwalteten Kapitalanlagen verrechnet. Die Anschaffungskosten und der beizulegende Wert dieser Kapitalanlagen betragen zum Bilanzstichtag 1,7 Mio. €. Aufgrund der stets korrespondierenden Wertentwicklung von Rückstellungen und Deckungsansprüchen sind keine abführungsgespernten Erträge entstanden.

Für die Beschäftigten der ESWE Versorgung besteht aufgrund der arbeitsvertraglichen Regelungen zudem eine mittelbare Pensionsverpflichtung im Zusammenhang mit dem Sanierungsbeitrag zur Zusatzversorgungskasse für die Gemeinden und Gemeindeverbände Wiesbaden, die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB zu einem Passivierungswahlrecht führt. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde, wie in Vorjahren, von einer Passivierung wegen der Probleme bei der Ermittlung des Rückstellungsbetrages abgesehen. Wesentliche Einflussfaktoren für die Verpflichtungshöhe sind der seit dem 1. Januar 2021 geltende Umlagensatz zum Sanierungsgeld von 1,40 % p.a. und die Zusatzumlage von 9,00 % p.a. für die Bemessungsgrundlage der Umlage in Höhe von 36.855 T€, die im Geschäftsjahr 2023 zu einer Sanierungsgeldzahlung in Höhe von 516 T€ geführt hat.

Die Altersteilzeitrückstellungen wurden gemäß § 249 Abs. 1 in Verbindung mit § 253 Abs. 1 HGB ermittelt. Unter Verwendung eines Abzinsungssatzes gemäß RückAbzinsV und einer zugrunde gelegten Einkommenssteigerung von 2,50 % p.a. (Vorjahr: 2,20 % p.a.) ergab sich zum Bilanzstichtag ein Erfüllungsbetrag von 1.748 T€. Der laufende Zinsaufwand sowie der Effekt aus der Aufzinsung (Zinssatz 0,99 % p.a.; Vorjahr 0,43 % p.a.) sind im Zinsergebnis des laufenden Jahres ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben bzw. Einnahmen erfasst, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zum Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB:

Name und Sitz der Gesellschaft	Kapital- Anteil %	Eigenkapital 31.12.2023 T€	Jahresergebnis 2023 T€
1) Anteile an verbundenen Unternehmen			
ESWE Windpark GmbH, Wiesbaden	100,0	15	0
ESWE Windpark Uettingen GmbH & Co. KG, Wiesbaden	100,0	3.686	436
Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH, Wiesbaden 1	100,0	54.631	0
ESWE BioEnergie GmbH, Wiesbaden	90,0	15.041	3.262
ESWE Taunuswind GmbH, Wiesbaden 2	100,0	79	0
Wiesbadener Informations- und Telekommunikationsgesellschaft mbH, Wiesbaden 1	100,0	5.710	0
2) Beteiligungen			
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden Aktiengesellschaft, Mainz	50,0	356.323	46.227
Windkraft Kahlenberg GmbH & Co.KG, Wiesbaden	50,0	2.695	115
Windpark Bad Camberg GmbH & Co. KG, Karlsruhe	33,33	3.535	35
THEE ESWE Windparkbeteiligungs GmbH & Co. KG, Hamburg	33,33	13.054	2.830
THEE ESWE Windparkbeteiligungs Verwaltungs GmbH, Hamburg	33,33	67	7
MHKW Wiesbaden GmbH, Wiesbaden	24,5	34.548	-3.991

1 Mit dieser Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV)

2 Nach freiwilliger Ergebnisübernahme durch die Gesellschafterin (kein EAV)

Die ESWE Versorgung ist bei keiner Gesellschaft persönlich haftende Gesellschafterin

(2) Vorräte

Bei dem Ausweis handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 12.924 T€ (Vorjahr 7.014 T€), unfertige Leistungen in Höhe von 1.955 T€ (Vorjahr 1.144 T€) sowie im Berichtsjahr erstmalig ausgewiesene Waren in Höhe von 560 T€.

Die unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ausgewiesenen Emissionszertifikate sind zu durchschnittlichen fortgeschriebenen Einstandspreisen von 8.319 T€ (Vorjahr: 381 T€) bewertet.

Durch die Saldierung der im Bestand befindlichen Emissionszertifikate mit der entsprechenden Rückgabeverpflichtung ergab sich in 2022 ein geringerer Ausweis der Emissionszertifikate.

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände



	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.495	219.970
./. Abschlagszahlungen	0	- 216.158
	30.495	3.812
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.033	6.763
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.410	3.656
Sonstige Vermögensgegenstände	6.809	3.622
	46.747	17.853

Der passivische Saldo aus Forderungsabgrenzungen und erhaltenen Abschlagszahlungen wird zum Bilanzstichtag unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.657	8.390
Forderungen aus kurzfristigen Ausleihungen	0	300
Forderungen aus Ergebnisübernahme	478	668
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 63	-115
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	- 34	- 2.374
Verbindlichkeiten aus Verlustausgleich und Steuerumlage	- 5	-106
	7.033	6.763

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen im Wesentlichen Zinsforderungen in Höhe von 2.391 T€ (Vorjahr 3.575 T€). Darüber hinaus sind unverändert Liefer- und Leistungsorderungen enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus noch nicht abzugsfähiger Vorsteuer in Höhe von 1.016 T€ (Vorjahr 1.259 T€), die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstanden sind.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

(4) Eigenkapital

Das Grundkapital wird zum 31. Dezember 2023 unverändert von der WVV Wiesbaden Holding GmbH (50,62 % ö 33.412.556,00 €) sowie von der Thüga Aktiengesellschaft, München (49,38 % ö 32.600.000,00 €) gehalten. Das Grundkapital ist wie folgt in 20 Namensaktien mit unterschiedlichen Nennbeträgen aufgeteilt.

		€	€
7 Namensaktien	zu	2.050.000	14.350.000
2 Namensaktien	zu	1.700.000	3.400.000
1 Namensaktie	zu	2.900.000	2.900.000
2 Namensaktien	zu	4.100.000	8.200.000
1 Namensaktie	zu	9.250.000	9.250.000



		€	€
1 Namensaktie	zu	5.200.000	5.200.000
1 Namensaktie	zu	6.200.000	6.200.000
1 Namensaktie	zu	2.600.000	2.600.000
1 Namensaktie	zu	5.200.000	5.200.000
1 Namensaktie	zu	7.700.000	7.700.000
1 Namensaktie	zu	500.000	500.000
1 Namensaktie	zu	512.556	512.556
			66.012.556

Die Gewinnrücklagen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Gesetzliche Rücklage	6.601
Andere Gewinnrücklagen	28.530
	35.131

Innerhalb der anderen Gewinnrücklagen wird der aufgrund des Konsortialvertrages vom 5. Februar 2001 gebildete "Fonds für Innovationen, Klima- und Wasserschutz" in Höhe von 5.917 T€ ausgewiesen. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags erfolgen seit dem Geschäftsjahr 2010 keine planmäßigen Einstellungen in den bzw. Entnahmen aus dem Fonds.

Im Berichtsjahr wurde aus dem Jahresergebnis 2023 ein Betrag von 10.000 T€ den anderen Gewinnrücklagen zugeführt.

Die Gesellschafter haben ihre Beteiligungsverhältnisse gemäß § 20 AktG der Gesellschaft mitgeteilt.

Die Mitteilung der ehemaligen Wiesbadener Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (heute WVV Wiesbaden Holding GmbH) vom 21. Mai 2001 wurde von der Gesellschaft im Bundesanzeiger Nr. 109 vom 16. Juni 2001 mit folgendem Wortlaut bekannt gemacht:

„Die Wiesbadener Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH, deren Anteile zu 100 % die Landeshauptstadt Wiesbaden hält, hat uns mitgeteilt, dass sie am 21. Mai 2001 mehr als den vierten Teil der Aktien an der ESWE Versorgungs AG, nämlich 50,62 % aller Aktien, im Eigentum hat.“

Die Mitteilung der Thüga Aktiengesellschaft vom 9. Dezember 2009 wurde von der Gesellschaft im elektronischen Bundesanzeiger vom 17. Dezember 2009 mit folgendem Wortlaut bekannt gemacht:

“Die Thüga Holding GmbH & Co. KGaA zu München, vertreten durch die Thüga Management GmbH, ebenda, hat uns gemäß § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der Aktien an unserem Unternehmen gehören.“

(5) Rückstellungen

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.213	9.230
Steuerrückstellungen	2.603	1.698
Sonstige Rückstellungen	99.814	79.866
	111.630	90.794

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem Personalverpflichtungen, ausstehende Rechnungen für Netzentgelte, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, Rückgabeverpflichtungen von Emissionszertifikaten sowie preisliche und absatzwirtschaftliche Risiken.

Im Vorjahr wurde aufgrund einer Saldierung der im Bestand befindlichen Emissionszertifikate mit der entsprechenden Rückgabeverpflichtung keine entsprechende Rückstellung ausgewiesen.

(6) Verbindlichkeiten

	Gesamt- Betrag 31.12.2023 (Vorjahr) T€	bis zu 1 Jahr (Vorjahr) T€	Davon mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr (Vorjahr) T€	über 5 Jahre (Vorjahr) T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	110.748	10.762	99.986	63.216
	(98.659)	(9.162)	(89.497)	(55.084)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.546	44.546	0	0
	(42.633)	(42.633)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.310	9.310	0	0
	(14.709)	(14.709)	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.293	24.293	0	0
	(22.424)	(22.424)	(0)	(0)
davon gegenüber Gesellschafter	(21.109)	(21.109)	(0)	(0)
	(17.312)	(17.312)	(0)	(0)
davon aus Lieferungen und Leistungen	(3.184)	(3.184)	(0)	(0)
	(5.112)	(5.112)	(0)	(0)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.015	26.015	0	0
	(5.139)	(5.139)	(0)	(0)
davon aus Steuern	(3.800)	(3.800)	(0)	(0)
	(2.541)	(2.541)	(0)	(0)
	214.912	114.926	99.986	63.216
	(183.564)	(94.067)	(89.497)	(55.084)

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 24.859 T€ durch modifizierte Ausfallbürgschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden abgesichert. An die Landeshauptstadt Wiesbaden waren hierfür im Jahr 2023 Avalgebühren in Höhe von 124 T€ zu leisten.

Im Berichtsjahr wurden zwei langfristige Darlehen in Höhe von insgesamt 20.000 T€ zur Finanzierung von Investitionen in die Netze aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.681	2.446
davon gegen die Gesellschafterin	(26)	(17)
Forderungen aus anrechenbaren Steuern	18.208	11.614
davon gegen die Gesellschafterin	(18.208)	(11.614)
Forderungen aus Ergebnisübernahme	259	0
Forderungen aus kurzfristigen Ausleihungen	350	0

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 10.850	- 8.687
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	- 40	0
Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführung und Steuerumlage sowie Verlustausgleich	- 19.918	- 20.082
davon gegen die Gesellschafterin	(-19.452)	(-15.923)
	9.310	14.709

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten wird erstmals der passivische Saldo aus Forderungsabgrenzungen gegenüber Dritten (187,3 Mio. €) und erhaltenen Abschlagszahlungen (200,9 Mio. €.) in Höhe von 13,6 Mio. € ausgewiesen. Ebenfalls sind erstmals Kundenguthaben aus der Verbrauchsabrechnung in Höhe von 5,1 Mio. € enthalten

(7) Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Neben den betriebsüblichen Verpflichtungen aus dem Energiebezug beläuft sich das Bestellobligo zum 31. Dezember 2023 auf 10.202 T€. Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen mehrjährige Verpflichtungen in Höhe von 8.167 T€, von denen 1.633 T€ innerhalb eines Jahres fällig sind.

Mit der Syneco Trading GmbH, München, wurde am 16. November 2008 ein Vertrag über die Nutzung eines Gasspeichers getroffen. Grundlage der Vereinbarung ist ein zwischen der Syneco Trading GmbH und Gaz de France Erdgasspeicher Deutschland GmbH, Berlin, geschlossener Vertrag über die Bereitstellung von Speicherleistung aus dem Gaskavernenspeicher Peckensen (Speichervertrag). Die Syneco Trading GmbH stellt der Gesellschaft hierbei einen Speicheranteil von 7,2 % zur Verfügung. Der ESWE Versorgung entstehen aus dem Vertrag Verpflichtungen aus der Zahlung von anteiligen Speichermieten. Die Laufzeit des Vertrages mit der Syneco Trading GmbH ist hierbei an die Laufzeit des Speichervertrages gekoppelt. Aufgrund einer vertraglichen Anpassung im Jahr 2017 endet der Speichervertrag am 1. April 2031. Die Verpflichtungen belaufen sich insgesamt auf 4.580 T€, von denen 509 T€ innerhalb eines Jahres fällig sind.

Im Rahmen der Finanzierung des im Jahr 2013 von der ESWE BioEnergie GmbH errichteten Biomasseheizkraftwerks hat ESWE Versorgung zur Sicherung der dort aufgenommenen langfristigen Darlehen in Höhe von insgesamt 50 Mio. € Patronatserklärungen und Bürgschaften abgegeben. Es wird davon ausgegangen, dass die ESWE BioEnergie GmbH ihre Verpflichtungen erfüllen wird. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme bzgl. der aufgeführten Haftungsverhältnisse wird bonitätsbedingt als gering angesehen.

Zudem hat sich die ESWE Versorgungs AG verpflichtet, mögliche Jahresfehlbeträge für das Geschäftsjahr 2024 der ESWE Taunuswind GmbH und der ESWE Windpark GmbH jeweils zu übernehmen. Die mögliche Inanspruchnahme liegt voraussichtlich nicht über 0,1 Mio. €.

(8) Finanzinstrumente

Zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos von langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hatte die Gesellschaft Zins-Swap-Geschäfte abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um micro hedge-Beziehungen, da das aus einem Darlehen resultierende Zinsänderungsrisiko durch ein einziges Sicherungsinstrument (Swap) abgesichert wird. Die Geschäfte sind im Jahr 2023 ausgelaufen.

Entsprechend den Grundsätzen des IDW RS ÖFA 3 fasst die Gesellschaft schwebende Energiebeschaffungs- und Energieabsatzverträge abweichend vom Einzelbewertungsgrundsatz gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB für Zwecke der bilanziellen Bewertung zu branchenüblichen Vertragsportfolien zusammen. Die mittels Termingeschäften beschafften Energiebezüge von Strom und Gas werden mit den in der Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit anfallenden Absatzgeschäften in eine Einheit gebracht.

Die Beschaffungs- und Absatzgeschäfte weisen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht gleichartige Risiken auf, sodass eine Sicherungswirkung erzielt werden kann. Diese Geschäfte werden intern im Rahmen eines Vertragsportfolios auf Nettobasis gesteuert.

Ein wesentlicher Bestandteil der internen Steuerung ist das Risikomanagement, einschließlich einer Deckungsbeitragsrechnung, die für die Vertragsportfolien in den Beschaffungszeiträumen positive Deckungsbeiträge aufweist. Die Deckungsbeitragsrechnung beinhaltet eine zukunfts- (Planung) und vergangenheitsorientierte Betrachtung (Backtesting). Aufgrund der positiven Deckungsbeiträge ist die Bildung von Drohverlustrückstellungen nicht notwendig.

Lediglich für die zum Bilanzstichtag bestehenden offenen Positionen mit negativen Marktwerten waren Drohverlustrückstellungen in Höhe von 7,0 Mio. € zu bilden.

(9) Latente Steuern

Die Gesellschaft ist Organgesellschaft einer ertragsteuerlichen Organschaft. Die latenten Steuern der Organschaft werden bei dem Organträger ausgewiesen. Somit unterbleibt die Angabe nach § 285 Nr. 29 HGB. Insgesamt würde sich ein Aktivüberhang an latenten Steuern ergeben, der aufgrund des bestehenden handelsrechtlichen Wahlrechts nicht aktiviert werden muss.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(10) Umsatzerlöse



Aufteilung nach Bereichen	2023		2022	
	T€	%	T€	%
Stromversorgung	251.155	39,6	207.826	43,7
Stromhandel	17.715	2,8	0	0,0
Gasversorgung	209.871	33,1	156.251	32,8
Gashandel	31.230	4,9	0	0,0
Wärmeversorgung	40.545	6,4	35.260	7,4
Tankstelle	2.457	0,4	2.769	0,6
Betriebsführung Wasserversorgung	25.771	4,1	24.698	5,2
Wasserverkauf an WLW	17.394	2,7	15.355	3,2
Konzerninterne Dienstleistungen	22.017	3,4	21.160	4,4
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	2.166	0,3	2.154	0,5
Übrige Umsatzerlöse	13.741	2,3	10.210	2,2
Umsätze lt. GuV	634.062	100,0	475.683	100,0

Die Umsatzerlöse der Stromversorgung sind um die Stromsteuer in Höhe von 14.664 T€ (Vorjahr 17.265 T€) und die Umsatzerlöse der Gasversorgung um die Erdgassteuer in Höhe von 7.537 T€ (Vorjahr 8.883 T€) gekürzt.

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse enthalten in Höhe von - 4.449 T€ (Vorjahr 1.774 T€) Erlöskorrekturen für Vorjahre.

(11) Andere aktivierte Eigenleistungen

Sie umfassen den Personalaufwand und die Gemeinkosten für die Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

(12) Sonstige betriebliche Erträge

	2023 T€	2022 T€
Periodenfremde Erträge:		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.203	3.456
Erträge aus Anlagenabgängen	142	37
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.120	839
Erträge aus Ausbuchung von Forderungen	5	3
Andere periodenfremde Erträge	119	509
	4.589	4.844
Übrige Erträge	1.794	1.145
	6.383	5.989

(13) Materialaufwand



	2023 T€	2022 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	357.712	231.091
Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.215	125.211
	483.927	356.302

(14) Personalaufwand

	2023 T€	2022 T€
Löhne und Gehälter	40.909	40.671
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.117	11.457
davon für Altersversorgung	(2.767)	(2.791)
	52.026	52.128

Im Durchschnitt waren bei der ESWE Versorgungs AG beschäftigt:

	2023	2022
Angestellte	571	581
davon Frauen	(164)	(166)
Auszubildende	41	47
	612	628

(15) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen sind im Einzelnen im Anlagenspiegel dargestellt. Es bestehen wie auch im Vorjahr keine außerplanmäßigen Abschreibungen.

(16) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2023 T€	2022 T€
Periodenfremde Aufwendungen:		
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	95	85
Abschreibungen auf Forderungen	2.415	770
Aufwand aus Pauschalwertberichtigungen	6	0
Andere periodenfremde Aufwendungen	317	125
	2.833	980
Konzessionsabgaben	7.069	6.598
davon Gas	(969)	(1.029)
davon Wasser	(6.100)	(5.569)



	2023 T€	2022 T€
Zuführung zu Drohverlustrückstellungen für Preisrisiken	6.300	0
Zuführung zu Rückstellungen für absatzwirtschaftliche Risiken	10.000	0
Übrige Aufwendungen	23.482	19.003
	49.684	26.581

(17) Beteiligungsergebnis

	2023 T€	2022 T€
Erträge aus Gewinnabführung	3.000	2.619
davon aus verbundenen Unternehmen	(3.000)	(2.619)
Erträge aus Beteiligungen	27.894	15.045
davon aus verbundenen Unternehmen	(2.480)	(0)
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-360	-106
	30.534	17.558

Die Erträge aus Gewinnabführungen beinhalten die Ergebnisse der Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH (259 T€) und der WiTCOM GmbH (2.741 T€) für das Jahr 2023. Die Erträge aus Beteiligungen beinhalten im Wesentlichen die Gewinnausschüttung der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden Aktiengesellschaft, Mainz (KMW), für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 24.000 T€ (Vorjahr: 14.000 T€). Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme betreffen im Berichtsjahr die Übernahme des Verlustes der ESWE Taunuswind GmbH.

(18) Abschreibungen auf Finanzanlagen

Im Vorjahr wurde das an die THEE ESWE GmbH & Co. KG gewährte Gesellschafterdarlehen, das unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen wird, wegen voraussichtlich dauerhafter Wertminderung in Höhe von 2.037 T€ abgeschrieben.

(19) Zinsergebnis

	2023 T€	2022 T€
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.210	1.650
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.021	125
davon aus verbundenen Unternehmen	(29)	(44)
davon aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen	(98)	(33)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.950	- 1.824
davon an verbundene Unternehmen	(- 122)	(- 60)
davon aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen	(- 152)	(- 260)
	1.281	- 49

(20) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag



Aufgrund des zwischen der WVV Wiesbaden Holding GmbH und der ESWE Versorgung bestehenden Ergebnisabführungsvertrages weist die ESWE Versorgung als Steueraufwand im Wesentlichen die Körperschaftsteuer auf die Ausgleichszahlung an die Thüga Aktiengesellschaft in Höhe von 3.930 T€ (Vorjahr 3.223 T€) aus. Diese Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen ausschließlich auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

(21) Sonstige Steuern

Der Steueraufwand beinhaltet die Aufwendungen für Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Umsatzsteuer für Sachzuwendungen sowie Energiesteuern auf den Eigenverbrauch.

(22) Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen

Im Berichtsjahr wurden 10.000 T€ in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

(23) Aufwendungen für Ausgleichszahlungen

Gemäß dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag erhält die Thüga Aktiengesellschaft eine vertraglich vereinbarte Ausgleichszahlung von 21.109 T€ (Vorjahr 17.312 T€).

(24) Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn

Ausgewiesen wird der gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die WVV Wiesbaden Holding GmbH abzuführende Gewinn in Höhe von 39.452 T€ (Vorjahr 30.923 T€).

Sonstige Angaben

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen gemäß § 6b EnWG

Es besteht ein langfristiger Vertrag über die Erbringung kaufmännischer und technischer Dienstleistungen an die Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH, welcher im Geschäftsjahr zu Umsatzerlösen in Höhe von 12.353 T€ (Vorjahr: 13.786 T€) führte.

Weitere Geschäfte größeren Umfangs im Sinne von § 6b EnWG, die aus der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen, wurden nicht getätigt.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Alle Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Unternehmen und Personen sind zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen worden und unterscheiden sich nicht von Liefer- und Leistungsverpflichtungen mit anderen Unternehmen und Personen.

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Damen und Herren an:

- Gert-Uwe Mende, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden, Vorsitzender des Aufsichtsrates, Wiesbaden,
- Udo Stieglitz, Betriebsratsvorsitzender der ESWE Versorgungs AG, Arbeitnehmervertreter, Wiesbaden 1. stellv. Vorsitzender, Wiesbaden
- Michael Riechel, Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft, 2. stellv. Vorsitzender, Ravensburg, bis 31. Juli 2023
- Dr. Constantin Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft, 2. stellv. Vorsitzender, Kronberg, ab 1. Januar 2024
- Dennis Barham, Elektromeister Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH, Arbeitnehmervertreter, Wiesbaden
- Frank Besier, Industriemechaniker ESWE Versorgungs AG, Anteilseigner-Arbeitnehmervertreter, Wiesbaden
- Christian Diers, Geschäftsführer, Stadtverordneter der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden
- Daniela Georgi, Beamtin, Stadtverordnete der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden
- Silas Gottwald, Geschäftsführer, Stadtverordneter der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden, ab 27. September 2023
- Christiane Hinninger, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden, bis 1. Februar 2023
- Professor Dr. Lorenz Jarass, Professor a.D. Hochschule Rhein-Main Wiesbaden, Stadtverordneter der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden, ab 1. Februar 2023
- Michael Kittelberger, Prokurist Thüga Aktiengesellschaft, Dachau



- Ralf Ligato, Industriefachwirt ESWE Versorgungs AG, Arbeitnehmervertreter, Darmstadt
- Maya Lux, Rechtsanwältin ESWE Versorgungs AG, Arbeitnehmervertreterin, Frankfurt am Main
- Markus Ott, Sachgebietsleiter ESWE Versorgungs AG, Arbeitnehmervertreter, Ingelheim
- Dr. Hendrik Schmehl, Dezernent für Finanzen, Schule und Kultur der Landeshauptstadt Wiesbaden, Stadtverordneter der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden, bis 27. September 2023
- Christiane Schüßler, Dipl.-Sozialpädagogin ESWE Versorgungs AG, Arbeitnehmervertreterin, Taunusstein
- Ingo von Seemen, Bürokaufmann, Stadtverordneter der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden
- Eleftherios Tsiridis, Büroleiter, Stadtverordneter der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden
- Jürgen Wachs, Gewerkschaftssekretär der ver.di, Anteilseigner-Arbeitnehmervertreter, Mainz

- Winfried Weimer, Gas- und Wasserinstallationsmeister ESWE Versorgungs AG, Arbeitnehmervertreter, Hünstetten.

Dem Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2023 Bezüge von 42 T€ (Vorjahr 44 T€) gezahlt.

Vorstand

Rechtsanwalt Ralf Schodlok, kaufmännischer Vorstand (Vorsitzender), Wiesbaden

Dipl.-Ing. Jörg Höhler, technischer Vorstand, Singhofen.

Im Geschäftsjahr 2023 betrugen die Gesamtbezüge des Vorstands 882 T€ (Vorjahr: 877 T€). Die Gesamtbezüge früherer Mitglieder des Vorstandes und ihrer Hinterbliebenen belaufen sich auf 560 T€ (Vorjahr: 566 T€).

Für Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Vorstandsmitgliedern und ihren Hinterbliebenen sind 4.682 T€ zurückgestellt.

Honorar des Abschlussprüfers

Von den Angaben zu den Honoraren des Abschlussprüfers der Gesellschaft nach § 285 Nr. 17 HGB n. F. wurde abgesehen, da diese Angaben im Konzernabschluss der WVV Wiesbaden Holding GmbH als einbeziehendes Mutterunternehmen enthalten sind.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist verbundenes Unternehmen i.S.d. § 15 AktG und § 271 Abs. 2 HGB zur WVV Wiesbaden Holding GmbH und deren verbundenen Unternehmen. Der Jahresabschluss der ESWE Versorgungs AG wird in den Konzernabschluss der WVV Wiesbaden Holding GmbH, Wiesbaden, für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen einbezogen. Die Gesellschaft ist gem. § 291 Abs. 1 HGB von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes befreit. Der Konzernabschluss der WVV Wiesbaden Holding GmbH wird im Unternehmensregister veröffentlicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres im Sinne des § 285 Nr. 33 HGB eingetreten.

Wiesbaden, 21. Juni 2024

ESWE Versorgungs AG

Der Vorstand

Schodlok

Höhler

Entwicklung des Anlagevermögens



	Anschaffungs- und Herstellungskosten		
	Vortrag zum 01.01.2023 T€	Zugänge Kapitalzuschüsse T€	Umbuchungen T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen	10.072	71	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63.413	12	6
2. Verteilungsanlagen	549.277	11.227	3.628
		65	(K)
3. Technische Anlagen und Maschinen	28.896	734	772
		157	(K)
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.700	1.296	30
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.669	12.134	-4.436
	674.955	25.403	0
		222	(K)
Summe immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	685.027	25.474	0
		222	(K)
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	51.215	0	0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12	0	0
3. Beteiligungen	92.599	674	0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.876	1.189	0
5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	1.023	4	0
	173.725	1.867	0
Summe Anlagevermögen	858.752	27.341	0
		222	(K)
		Abgänge T€	Veränderung aus Übertragungen T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		6	-9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		0	0
			Stand am 31.12.2023 T€



	Abgänge T€	Veränderung aus Übertragun- gen T€	Stand am 31.12.2023 T€
2. Verteilungsanlagen	3.058	0	561.009
3. Technische Anlagen und Maschinen	623	0	29.622
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	730	-159	24.137
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	83	0	17.284
	4.494	-159	695.483
Summe immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.500	-168	705.611
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	51.215
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6	0	6
3. Beteiligungen	85	0	93.188
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	30.065
5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	3	0	1.024
	94	0	175.498
Summe Anlagevermögen	4.594	-168	881.109
Kumulierte Abschreibungen			
	Vortrag zum 01.01.2023 T€	Abschreibungen des Geschäfts- jahres T€	Abgänge Aufzinsung Zuschrei- bung T€
			(A) (Z)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen	9.261	224	6
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	51.357	1.436	0
2. Verteilungsanlagen	395.124	10.283	1.603
3. Technische Anlagen und Maschinen	19.487	1.335	34
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.867	1.292	721
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
	485.835	14.346	2.358
Summe immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	495.096	14.570	2.364
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.500	0	0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0



	Kumulierte Abschreibungen			(A) (Z)
	Vortrag zum 01.01.2023 T€	Abschreibungen des Geschäfts- jahres T€	Abgänge Aufzinsung Zuschrei- bung T€	
3. Beteiligungen	0	0	0	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.037	0	0	
5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	2	0	1	(Z)
	3.539	0	0	
			1	(Z)
Summe Anlagevermögen	498.635	14.570	2.364	
			1	(A)
	Veränderung aus Übertragun- gen T€		Umbuchungen T€	Stand am 31.12.2023 T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Lizenzen			-9	9.470
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			0	52.793
2. Verteilungsanlagen			0	403.818
3. Technische Anlagen und Maschinen			0	20.774
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			-143	20.295
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			0	0
			-143	497.680
Summe immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-152	507.150
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0	1.500
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0	0
3. Beteiligungen			0	0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0	2.037
5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile			0	1
			0	3.538
Summe Anlagevermögen			-152	510.688



	Buchwerte	
	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	658	811
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.638	12.056
2. Verteilungsanlagen	157.191	154.153
3. Technische Anlagen und Maschinen	8.848	9.409
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842	3.833
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.284	9.669
	197.803	189.120
Summe immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	198.461	189.931
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	49.715	49.715
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6	12
3. Beteiligungen	93.188	92.599
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.028	26.839
5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	1.023	1.021
	171.960	170.186
Summe Anlagevermögen	370.421	360.117

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

1. Grundlagen der ESWE Versorgungs AG
2. Wirtschaftsbericht
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Konjunkturelle Entwicklung in Deutschland
 - 2.3. Energiepolitik
 - 2.4. Entwicklung der Stromerzeugung
 - 2.5. Preisentwicklung
3. Geschäftsverlauf 2023



- 3.1. Absatzentwicklung
- 3.2. Ertragslage
- 3.3. Finanzlage
- 3.4. Vermögenslage
- 3.5. Erläuterungen zu den Tätigkeitsbereichen gem. § 6b Abs. 7 S.4 EnWG
- 4. Prognose-, Chancen- Risikobericht
- 5. Risikomanagement
- 6. Compliance
- 7. Datenschutz und Informationssicherheit
- 8. Vorbereitung auf die Nachhaltigkeitsberichtserstattung
- 9. Erklärung zur Unternehmensführung

1. Grundlagen der ESWE Versorgungs AG

Bereits seit mehr als 90 Jahren betreiben wir das Gas-, das Wasser-, das Wärme- sowie das Straßenbeleuchtungsnetz in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden und engagieren uns seit vielen Jahren nachhaltig im Bereich der regenerativen Energieerzeugung. Ferner sind wir Betreiber der Gasnetze in Taunusstein, Walluf und Schlangenbad. In Taunusstein betreiben wir ebenso die Straßenbeleuchtung.

Wir versorgen in Wiesbaden und deutschlandweit nahezu zweihundertfünfzigtausend Kundinnen und Kunden mit Strom und Gas. Darüber hinaus werden zunehmend energienahe Dienstleistungen angeboten.

Über unsere Tochtergesellschaft, die Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH (sw netz), betreiben wir die Stromnetze in Wiesbaden und Taunusstein.

Die Tochtergesellschaft WitCOM GmbH ist auf dem Gebiet der Telekommunikation in Wiesbaden und der Region tätig und engagiert sich zunehmend im Bereich Glasfaserausbau.

Über die mehrheitlich von ESWE geführte ESWE BioEnergie GmbH erzeugen wir seit Anfang 2014 umweltschonend Strom und Wärme aus überwiegend Altholz und speisen diese in die lokalen Netze ein. Darüber hinaus gehören zu unserem Portfolio einige Windparks im gesamten Bundesgebiet.

Unsere Anteilseigner sind mit einem Anteil von 50,62 % die Landeshauptstadt Wiesbaden über die WVV Wiesbaden Holding GmbH sowie mit 49,38 % der Anteile unser strategischer Partner, die Thüga AG in München.

Die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren sind neben dem Unternehmensergebnis vor Ertragsteuern (EBT) das Betriebsergebnis, das Beteiligungsergebnis sowie das Unternehmensergebnis vor Ausgleichszahlung und Ergebnisabführung sowie die Eigenkapitalquote. Wichtige nicht finanzielle Leistungsindikatoren sind entsprechend ihrer Steuerungsrelevanz für unser operatives Geschäft vor allem die Absatzmengen sowie die Kundenzufriedenheit.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Entwicklung der ESWE Versorgungs AG ist, analog der gesamten Energiebranche, insbesondere von den Änderungen der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen beeinflusst.

Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland wird unser Geschäftsergebnis maßgeblich von den energiewirtschaftlichen Entwicklungen an den Beschaffungs- und Absatzmärkten beeinflusst.

Die durch den seit Februar 2022 andauernden Krieg in der Ukraine hervorgerufenen Verwerfungen hatten auch im Geschäftsjahr 2023 erheblichen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und speziell auf die Energiebranche. Die Substitution der Rohstoffe und Energielieferungen aus Russland stand hierbei besonders im Fokus. Ziel war es, die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten.

Die am 23. Juni 2022 in Kraft getretene Alarmstufe des Notfallplans Gas wurde bislang noch nicht zurückgenommen. Energieeinsparungen und der milde Winter 2022/23 sorgten dafür, dass die Gasversorgung in Deutschland nach wie vor als stabil bezeichnet werden kann, so dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.

Um die Gasversorgung im Winter 2023/24 zu sichern, war zum 1. Februar ein Speicherfüllstand von mindestens 40 % gesetzlich vorgeschrieben. Die Ausgangslage für diesen Winter war deutlich besser als ein Jahr zuvor. Jedoch hätte ein sehr kalter Winter den Gasverbrauch sicher stark ansteigen lassen. Aktuell liegen die Gasspeicherstände bei ca. 70 %.

2.2. Konjunkturelle Entwicklung



Die deutsche Wirtschaft steckt in einer veritablen Konjunkturkrise. Das preisbereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) ist im Jahr 2023 um 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Die anhaltende Energiekrise und neue geopolitische Unsicherheiten durch Konflikte im Nahen Osten und der Krieg in der Ukraine sowie politische Uneinigkeit sorgen bei Bürgern und Unternehmen zunehmend für Unsicherheit. Die Inflationsrate schwächt die heimische Wirtschaft anhaltend. Im Jahresdurchschnitt 2023 betrug sie 5,9 Prozent und war damit zwar rückläufig im Vergleich zu 2022 (- 0,6), aber immer noch deutlich über der Zielmarke der EZB von 2,0 %. Besonders stark stiegen hier abermals die Lebensmittelpreise (+12,4 %) sowie die Energiepreise (+ 5,6 %).

Der private Konsum nahm im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,8 % gegenüber 2022 ab.

Der vergleichsweise hohe Leitzins der EZB von 4,5 % mindert den Investitionsanreiz zusätzlich und hemmt die Wachstumsmöglichkeiten. So sanken vor allem die Bauinvestitionen um 2,1 %. Hier machten sich auch die hohen Baukosten und der Fachkräftemangel bemerkbar.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich demgegenüber weiterhin äußerst robust. Die Zahl der Erwerbstätigen ist 2023 um 0,7 % gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,4 % auf 5,7 %.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist 2023 dramatisch gestiegen. Der Anstieg war mit 22,1 % gegenüber dem Vorjahr (4,0 %) der höchste Wert seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Vielzahl von sich überlagernden Krisen führten im Jahresverlauf bundesweit zu insgesamt 17.814 Unternehmensinsolvenzen (2022: 14.590). Das Insolvenzaufkommen blieb trotz des Anstiegs aber auf niedrigem Niveau.

2.3. Energiepolitik

Auch das Jahr 2023 war geprägt von vielfältigen Belastungen und Herausforderungen. Der andauernde Krieg in der Ukraine, der im November begonnene Krieg in Israel und Gaza, Sorgen vor dem Klimawandel, Zweifel an der Versorgungssicherheit sowie die hohen Energiepreise stellen für die Bevölkerung reale Bedrohungen dar.

2023 war ein Jahr, in dem die Auswirkungen des Klimawandels weltweit dramatisch spürbar waren. Extreme Regenfälle und langanhaltende Hitzeperioden mit teilweise verheerenden Waldbränden führten uns allen vor Augen, dass dringender Handlungsbedarf für den Klimaschutz besteht.

Die Energiepolitik in Deutschland im Jahr 2023 konzentrierte sich neben der Sicherstellung der Versorgungssicherheit stark auf die Reduktion von Treibhausgasen.

Das neue Klimaschutzprogramm 2023 wurde am 14. Oktober 2023 beschlossen. Es enthält konkrete Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung die Klimaschutzziele bis 2045 erreichen will. Mit dem Klimaschutzprogramm rückt das deutsche Klimaziel für 2030 erstmals in Reichweite: Die Reduktion um 65 % aller Treibhausgase im Vergleich zu 1990.

Viele Maßnahmen des aktuellen Programms sind bereits politisch umgesetzt, so etwa Verfahrensbeschleunigungen und Flächen für den Ausbau Erneuerbarer Energien oder die Förderungen für energetisches Bauen und Sanieren. Die Politik hat auch im Berichtsjahr viele Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht bzw. bereits umgesetzt. Mit dem EEG 2023 und dem Entwurf für ein Energieeffizienzgesetz am 19. April 2023 hat die Bundesregierung die Grundlagen dafür gelegt, dass Deutschland klimaneutral wird. Die tatsächliche Umsetzung in der Verwaltung lässt derzeit jedoch weitgehend auf sich warten. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, müssen Antragsverfahren und Genehmigungen dringend beschleunigt werden.

Zur Dekarbonisierung des Wärmebereichs sollte das Gebäudeenergiegesetz (GEG) novelliert werden. Dessen Umsetzung, bzw. die Kommunikation dazu, führte zu zahlreichen, teils heftigen kontroversen Diskussionen auch innerhalb der Bundesregierung, was zu einem enormen Vertrauensverlust bei der Bevölkerung führte. Schließlich wurde das GEG im September in abgeschwächter Form beschlossen und trat am 1. Januar 2024 in Kraft. Ab 2024 müssen bei der Installation neuer Heizungen überwiegend erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Fossile Brennstoffe sollen bei Bestandsanlagen sukzessive durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Spätestens bis 2045 soll der Einsatz fossiler Brennstoffe im Gebäudebereich beendet sein.

Im Sommer des Berichtsjahres wurde die Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie verabschiedet. Hier wurde unter anderem eine Beschleunigung des Markthochlaufs von Wasserstoff sowie auch die Förderung von nicht nur „grünem“ Wasserstoff vorgesehen.

Mit dem Gesetz zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wurde zeitgleich ein umfangreiches Förderprogramm für die Gebäudesanierung auf den Weg gebracht. Hier wird insbesondere der Einbau klimafreundlicher Heizungstechnik sowie Maßnahmen zur Effizienzsteigerung an der Gebäudehülle gefördert.

Mit dem im November in Kraft getretenen Energieeffizienzgesetz (EnEfG) wurden Effizienzziele sowohl für den Primärenergie- als auch für den Endenergieverbrauch in Deutschland festgelegt.

Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) wurde ebenfalls im November 2023 beschlossen.

Durch das im November 2023 ergangene Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF), welches zu einer Lücke von 60 Mrd. € im Bundeshaushalt führte, geriet die Finanzierung der notwendigen Investitionen für den Klimaschutz und die Energietransformation massiv unter Druck. Das Gericht erklärte die Umwidmung ungenutzter Gelder aus der Coronapandemie für den KTF für verfassungswidrig. In der Folge musste die Bundesregierung umfangreiche Kürzungen im KTF vornehmen. So wurde u.a. der bereits zugesagte Zuschuss für die Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber in Höhe von 5,5 Mrd. € ersatzlos gestrichen. Der CO₂ Preis wurde zum 1. Januar 2024 von 35 € auf 45 € pro Tonne CO₂ angehoben und der Umweltbonus für Elektroautos wurde gestrichen.

Die Treibhausgasemissionen Deutschlands sanken 2023 gegenüber dem Vorjahr um 10,1 %. Das ist der größte Rückgang seit 1990. Vom Umweltbundesamt wurde für das Jahr 2023 von Gesamt-Emissionen in Höhe von 674 Mio. Tonnen berichtet (Vorjahr 746 Mio. Tonnen). Während die Energiewirtschaft ihre Emissionen sogar um 20,2 % minderte, war die Reduzierung in den Sektoren Verkehr (1,2 %) und Wohnen (7,5 %) vergleichsweise bescheiden. Beide Sektoren verfehlten damit die vorgegebenen Klimaziele. Inwieweit diese Reduktion tatsächlich auf die Wirksamkeit der politischen Maßnahmen oder eher auf die schwächelnde wirtschaftliche Gesamtsituation zurückzuführen ist, wird kontrovers diskutiert. Jedenfalls ist die Bundesregierung zuversichtlich, die Klimaschutzziele 2030 zu erreichen.

2.4. Entwicklung der Stromerzeugung

Die Bruttostromerzeugung verzeichnete im Berichtsjahr mit 514,6 Mrd. kWh gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Rückgang um 10,6 % (577,9 Mrd. kWh).



Dieser Rückgang war neben der konjunkturellen Entwicklung hauptsächlich auf den starken Rückgang der Stromerzeugung aus der Kernenergie sowie der Kohleverstromung zurückzuführen. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung stieg im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr von 44,1 % um nahezu acht Prozentpunkte auf 52,0 %. Hierfür war vor allem die Zunahme der Erzeugung durch Windenergie und Photovoltaik verantwortlich. Die Windenergie ist mit 137,8 Mrd. kWh mittlerweile die bedeutendste Energiequelle in Deutschland. Auch die Photovoltaik leistet mit einem Anteil von nunmehr 61,1 Mrd. kWh bzw. 11,9 % einen bedeutenden Beitrag zur Energieerzeugung in Deutschland.

Die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen erreichte einen neuen Höhepunkt, indem sie erstmals mehr als 50 % des Stroms lieferte, was durch einen Rekordzubau bei Photovoltaikanlagen unterstützt wurde. Trotz der insgesamt schwachen Bautätigkeit gab es einen weiteren Zuwachs beim Einsatz von Elektro-Wärmepumpen im Neubaumarkt. Die sichere Versorgung mit Erdgas wurde durch zusätzliche Lieferungen aus westeuropäischen Quellen und zuverlässige LNG-Importe gewährleistet, wobei die USA als Hauptlieferant für LNG mit 84 % hervortraten. Der Stromverbrauch sowie die Stromerzeugung waren rückläufig, was zu einem Importüberschuss führte, der gut zur Hälfte aus erneuerbaren Energien stammte. Diese Entwicklungen spiegeln die Anpassungsfähigkeit und Resilienz der deutschen Energiebranche wider, die sich im ersten Jahr nach der Energiekrise erfolgreich stabilisiert hat. Im Jahr 2023 wurde ein signifikanter Rückgang des Primärenergieverbrauchs in Deutschland verzeichnet, was teilweise auf das hohe Energiepreisniveau und eine schwache Konjunktur zurückzuführen ist.

2.5. Preisentwicklung

Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen laut Statistischem Bundesamt im Jahresdurchschnitt um 5,9 % gegenüber dem Vorjahr. Damit lag die Inflationsrate unter dem historischen Höchststand des Jahre 2022 (6,9 %). Auch wenn die Entlastungsmaßnahmen die Teuerung von Energie teilweise abmilderte, verteuerten sich die Energieprodukte 2023 um 5,3 %. Besonders die Preise für Haushaltsenergie zeigten eine signifikante Erhöhung, wobei Erdgas um 14,7 % und Strom um 12,7 % teurer wurden. Interessanterweise verzeichnete leichtes Heizöl jedoch einen deutlichen Preisrückgang von 22,2 %. Diese Dynamik spiegelt die Komplexität der Energiepreisentwicklung wider, die sowohl von globalen Ereignissen als auch von nationalen politischen Entscheidungen beeinflusst wird.

Die Energiepreise an den Märkten sind im Laufe des Jahres 2023 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Maßgeblich war hier die Entwicklung am Gasmarkt, der dann auch Einfluss auf den Strommarkt und weitere Brennstoffe hatte. Das milde Klima mit sinkendem Gasverbrauch, das Verbrauchsverhalten sowie das niedrige Wirtschaftswachstum waren wesentliche Einflussfaktoren.

Damit sind die Preise für Strom und Gas nahezu wieder auf Vorkrisenniveau angekommen. Im Großhandel sind die Strompreise gegenüber den Höchstwerten im Sommer 2022 um 80 % gesunken, die Gaspreise sogar um 90 %.

Dennoch gehören die deutschen Energiepreise zu den höchsten in Europa.

Die Energieversorger hatten sich für ihre Energielieferungen 2023 an ihre Kunden teilweise zu den hohen Konditionen während der krisenbedingten hohen Beschaffungskosten eingedeckt. Somit waren sie gezwungen, die stark steigenden Marktpreise zumindest teilweise an die Verbraucher weiterzugeben.

Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte betrug im Jahr 2023 45,73 ct/kWh und lag somit 26,5 % über dem Vorjahreswert (38,57 ct/kWh).

Der durchschnittliche Erdgaspreis für Haushalte in einem Einfamilienhaus mit einem Verbrauch von 20.000 kWh pro Jahr sank von einem Ausgangsniveau Ende des Jahres 2022 von 20,04 ct/kWh im Jahr 2023 auch durch die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes deutlich auf einen Wert von 13,99 ct/kWh. Der Anteil an Steuern und Abgaben lag 2023 im Durchschnitt bei 15 %.

Um die finanziellen Belastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie den Unternehmen abzumildern, hatte die Bundesregierung als Reaktion auf die drastischen Energiepreiserhöhungen in den Jahren 2022 und 2023 Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme eingeführt. Die Energiepreisbremsen ermöglichten es den Verbrauchern, 80 % ihres prognostizierten Jahresenergieverbrauchs zu einem reduzierten Preis zu beziehen, was eine signifikante Entlastung darstellte. Darüber hinaus mussten die Verbraucher keine Erstattungsanträge stellen, da die Entlastung automatisch in den monatlichen Abschlägen berücksichtigt wurde. Über den Preisgrenzen hinausgehende Preise wurden durch die Bundesregierung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) größtenteils ausgeglichen.

Die Bundesregierung hat sich jüngst zu den Auswirkungen des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes (EWPBG) und des Strompreisbremsengesetzes (StromPBG) geäußert. Sie ist der Auffassung, dass sich das Design der Energiepreisbremsen bewährt habe. Sie hätte für eine zeitlich befristete, schnelle Entlastung in der Breite der Bevölkerung und der Unternehmen in Deutschland gesorgt und durch ihre konkrete Ausgestaltung die Anreize zum Energiesparen aufrechterhalten.

Die Abwicklung der Preisbremsen wurde den Energieversorgungsunternehmen aufgebürdet. Durch die hohe Komplexität mit vielen Detailproblemen und eine Gesetzgebung, die einerseits unausgegoren und andererseits ohne ausreichend Vorlaufzeit zur Umsetzung umzusetzen war, wurden die Mitarbeitenden in den Unternehmen vor enorme Herausforderungen gestellt, die eine immense zeitliche und finanzielle Belastung darstellten. Die Preisbremsen sind zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen.

Die Kosten für die Umsetzung der Energiepreisbremsen auf Seiten des Bundes werden für 2023 mit ca. 3,6 Mio. € angegeben. Die durch die Preisbremsen in den Energieversorgungsunternehmen entstandenen Kosten dürften noch höher liegen und wurden nicht erstattet.

3. Geschäftsverlauf 2023

Das Geschäftsjahr 2023 wurde abermals durch das unsichere Marktumfeld sowie die weiterhin sehr volatile Preisentwicklung am Energiemarkt beeinflusst.

Profitierten wir und unsere Kunden in der Hochpreisphase des Jahres 2022 von unserer langfristigen Beschaffungsstrategie, bei der wir einen Großteil der benötigten Strom- bzw. Gasmenge bereits vor dem Preisanstieg eingekauft hatten, so gereicht uns das nun eher zum Nachteil. Infolge des seit dem Frühjahr 2023 wieder deutlich gesunkenen Preisniveaus auf den Energiemärkte sind die Discounter wieder verstärkt in den Wettbewerb eingestiegen, die sich an den Spotmärkten derzeit wieder günstig eindecken können. Wir dagegen haben die Strom- und Gasmengen für unsere Bestandskunden bereits zum Großteil eingekauft, als die Preise noch höher waren. Den im Vorjahr aufgrund des massiven Anstiegs der Energiebeschaffungskosten mangels wettbewerbsfähiger Konditionen weitgehend eingestellten Vertrieb von Strom und Erdgas außerhalb der Region haben wir im Berichtsjahr daher nur sehr eingeschränkt wieder aufgenommen.

Trotz der krisenbedingten Rahmenbedingungen konnte das Jahresergebnis 2023 gegenüber dem Planergebnis deutlich gesteigert werden. Die im Wirtschaftsplan befürchteten Auswirkungen der Pandemie sowie der Preisturbulenzen sind nicht in dem Maße eingetreten wie befürchtet. Außerdem profitierten wir von den insgesamt gesunkenen Energiebeschaffungskosten. Die milden Wintermonate sowie die Appelle an die Bürgerinnen und Bürger zu Energieeinsparungen führten in allen Energiesparten zu geringeren Absatzmengen.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan konnte das Betriebsergebnis 2023 mit 42,9 Mio. € (Plan: 21,8 Mio. €) deutlich übertroffen werden. Auch das Beteiligungsergebnis lag mit 30,5 Mio. € deutlich über den Planzahlen (19,5 Mio. €).

Mit einem Unternehmensergebnis nach Steuern von 70,6 Mio. € konnte das Vorjahresergebnis von 48,2 Mio. € klar übertroffen werden. Es lag damit auch weit über den Planzahlen (39,6 Mio. €).

Im Geschäftsjahr 2023 standen den preisbedingten Umsatzsteigerungen (+158,4 Mio. €) auch deutlich höhere Beschaffungskosten (+127,6 Mio. €) gegenüber. In den Umsatzzahlen sind erstmals Erlöse aus dem Strom- und Gashandel in Höhe von 48,9 Mio. € enthalten. Hier haben wir Mengen an den Markt zurückverkauft, die wir für unsere Kunden beschafft hatten, die jedoch aufgrund der milden Wintermonate und dem veränderten Verbrauchsverhalten nicht benötigt wurden. Im Berichtsjahr hatten wir darüber hinaus aufgrund der massiven Preisverwerfungen unseren Vertrieb von Strom und Erdgas außerhalb der Region weitgehend eingestellt, da wir hier keine wettbewerbsfähigen Konditionen darstellen konnten.

Die Nachfrage nach Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen sowie nach Produkten aus den Bereichen Energieeffizienzlösungen und Mieterstrommodellen war im vergangenen Jahr erfreulicherweise sehr hoch. Einen weiteren wichtigen Beitrag zur regionalen Energie- und Mobilitätswende leisten wir mit unserem konsequenten Engagement im Bereich der Elektromobilität. Dabei bieten wir nicht nur zahlreiche Lösungen für Privat- und Geschäftskunden an, sondern bauen auch das öffentliche Ladesäulennetz in Wiesbaden und im Umland kontinuierlich aus. Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat der ESWE Versorgungs AG im vergangenen Jahr einen Konzessionsvertrag über zehn Jahre zum Aufbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur übergeben. ESWE hatte sich in einer Ausschreibung als Bestbieter gegenüber den weiteren Marktteilnehmern durchgesetzt und erhielt somit das Recht zum Ausbau im öffentlichen Straßenraum in Wiesbaden. Mit der Übergabe des Konzessionsvertrages soll das Aufstellen von 800 neuen öffentlich zugänglichen E-Ladepunkten bis 2030 ermöglicht werden. Zusammen mit unserem Programm der „ESWE Community LADESÄULE“, bei dem wir alle Bürgerinnen und Bürger direkt in die Planung eines bedarfsgerechten und effizienten Ladesäulen-Netzwerks einbinden, ist die Beauftragung durch die Landeshauptstadt ein weiterer wichtiger Beitrag zum Hochlauf der E-Mobilität und zur Erreichung der Klimaziele in Wiesbaden. Zudem hilft ESWE Versorgung allen E-Auto-Besitzern, jedes Jahr Geld mit ihrem Fahrzeug zu verdienen. Dies wird durch die Teilnahme an dem sogenannten Treibhausgas-Quoten-Mechanismus (THG-Quote) möglich. Dabei werden die eingesparten CO₂-Emissionen des E-Fahrzeugs an Unternehmen verkauft, die fossile Kraftstoffe in Verkehr bringen.

3.1. Absatzentwicklung

Die Absatzentwicklung 2023 war über alle Sparten rückläufig. Die milden Wintermonate, die schwächelnde Wirtschaft sowie die aufgrund der befürchteten Gasmangellage von der Politik geforderten Einsparungen führten dazu, dass die Absatzmengen im Gas- und Wärmevertrieb gegenüber dem Vorjahr deutlich gemindert wurden. Auch der Stromabsatz verzeichnete, nach dem Rückgang im Vorjahr, im Berichtsjahr einen massiven Rückgang um 16,6 %. Hier machte sich vor allem bemerkbar, dass wir in 2023 unsere externen Vertriebsaktivitäten weitgehend zurückgefahren hatten, da wir durch unsere langfristig ausgerichtete strategische Energiebeschaffung gegenüber den Spotmarktangeboten der Discounter aktuell nicht wettbewerbsfähig waren.

Neben dem Stromabsatz, der sich um 16,6 % signifikant verringerte, verminderte sich auch der Gasabsatz deutlich um 14,7 %. Der Rückgang der Wärmeabgabe fiel mit 6,9 % etwas geringer aus. Hier konnte durch den kontinuierlichen Ausbau unserer Wärmeversorgung mit dem Anschluss einiger Neukunden an unser Netz der Rückgang etwas abgefedert werden. Der Wasserabsatz verzeichnete einen Rückgang um 1,0 %.

	Einheit	2023	2022	Veränderung
Strom	Mio.kWh	731	877	-16,6
Gas	Mio.kWh	1.545	1.811	-14,7
Wärme/Kälte	Mio.kWh	238	256	-6,9
Wassernetz	Mio m ³	14,3	14,5	-1,0

3.2. Ertragslage

	2023 in TEUR	2022 in TEUR	Veränderung in TEUR	in Prozent
Umsatzerlöse	634.062	475.683	158.379	33,30
Materialaufwand	483.927	356.302	127.625	35,82
Rohertrag	150.135	119.381	30.754	25,76
Personalaufwand	52.026	52.128	-102	-0,20
übrige betriebliche Aufwendungen	49.684	26.581	23.103	86,92
übrige betriebliche Erträge 1	9.067	10.158	-1.091	-10,74
Beteiligungsergebnis	30.534	17.558	12.976	73,90
EBITDA	88.026	68.388	19.638	28,72
Abschreibungen 2	14.570	16.582	-2.012	-12,13
EBIT	73.456	51.806	21.650	41,79



	2023	2022	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in Prozent
Zinsergebnis	1.281	-49	1.330	>100
Ergebnis vor Steuern	74.737	51.757	22.980	44,40
Ertragsteuern	3.939	3.214	725	22,56
sonstige Steuern	237	308	-71	-23,05
Ergebnis vor Ausgleichszahlung und Gewinnabführung	70.561	48.235	22.326	46,29
Einstellung in Gewinnrücklagen	10.000	0	10.000	>100
Aufwendungen für Ausgleichszahlung	21.109	17.312	3.797	21,93
Aufgrund EAV abgeführter Gewinn	39.452	30.923	8.529	27,58
BILANZGEWINN	0	0	0	0,00

1 inkl. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen und andere aktivierte Eigenleistungen

2 inkl. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Trotz ungünstiger Rahmenbedingungen und zusätzlicher Risiken konnte das Kalenderjahr 2023 insgesamt mit einem ausgesprochen erfreulichen Jahresergebnis abgeschlossen werden. Das Unternehmensergebnis vor Ertragsteuern lag mit 74,7 Mio. € (Vorjahr 51,8 Mio. €) um 23,0 Mio. € über dem Vorjahreswert und damit auch deutlich über dem Planergebnis (43,0 Mio. €).

Die Umsatzerlöse verzeichneten im Geschäftsjahr 2023 aufgrund der erheblichen Preissteigerungen, trotz der Absatzrückgänge, im Gas- und Wärmevertrieb mit 634,1 Mio. € (Vorjahr 475,7 Mio. €) einen deutlichen Anstieg um 158,4 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung um 33,3 %.

Die Erlösstruktur zeigt sich in folgender Tabelle:

Aufteilung nach Bereichen	2023		2022		Veränderung	
	Mio. €	%	Mio. €	%	Mio. €	%
Stromversorgung (inkl. Handels-geschäfte)	268,9	42,4	207,8	43,7	61,0	29,4
Gasversorgung (inkl. Handels-geschäfte)	241,1	38,0	156,3	32,8	84,9	54,3
Wärmeversorgung	40,5	6,4	35,3	7,4	5,3	15,0
Betriebsführung Wasserversor-gung	25,8	4,1	24,7	5,2	1,1	4,3
Wasserverkauf an WLW	17,4	2,7	15,4	3,2	2,0	13,3
Konzerninterne Dienstleistun-gen	22,0	3,4	21,2	4,4	0,9	4,1
Sonstige	18,4	3,0	15,0	3,3	3,2	21,4
Umsätze lt. GuV	634,1	100,0	475,7	100,0	158,4	33,3

In der Stromversorgung lagen die Umsatzerlöse trotz rückläufiger Absatzmengen preisbedingt mit 29,4 % deutlich über dem Vorjahreswert.

Die Erlöse in der Gasversorgung stiegen trotz der deutlich zurückgegangenen Absatzmenge preisbedingt um 54,3 %. Die Umsatzerlöse der Wärmeversorgung stiegen um 15,0 % an.

Aus der Verpachtung und der Betriebsführung des Wassernetzes an den städtischen Eigenbetrieb „Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ (WLW) resultieren Umsatzerlöse in Höhe von 25,8 Mio. €. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf in Höhe von 17,4 Mio. € betreffen die Weitergabe der durch den Vorlieferanten in Rechnung gestellten Wasserbezugskosten an den Eigenbetrieb. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist durch gestiegene Beschaffungspreise verursacht.

Die Erlöse aus konzerninternen Dienstleistungen beinhalten insbesondere Erlöse aus technischen und kaufmännischen Dienstleistungen an die Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH sowie aus der Verpachtung von Kabelinfrastruktur an unsere Tochtergesellschaft WiTCOM GmbH.

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erträge aus Nebengeschäften (13,7 Mio. €), der betriebseigenen Tankstelle (2,5 Mio. €) sowie Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (2,2 Mio. €).

Gleichzeitig stiegen jedoch auch der Bezugsaufwand und die Netzentgelte deutlich. Beim Materialaufwand war gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 35,8 % (127,6 Mio. €) zu verzeichnen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren neben allgemeinen Kostensteigerungen vor allem durch die Zuführung zu Rückstellungen aufgrund preislicher und absatzwirtschaftlicher Risiken geprägt.

Der Personalaufwand lag, trotz der Tarifsteigerung, leicht unter dem Vorjahr. Ursächlich dafür war die im Jahresdurchschnitt geringere Beschäftigtenzahl.

Die Abschreibungen lagen dagegen mit 14,6 Mio. € nur geringfügig über dem Vorjahreswert (14,5 Mio. €).

Das Betriebsergebnis (Ergebnis vor Steuern ohne Beteiligungs- und Zinsergebnis) lag mit 42,9 Mio. € um 6,6 Mio. € über dem Vorjahr. Im Wesentlichen wurde dabei das um 30,8 Mio. € gestiegene Rohergebnis durch die um 23,1 Mio. € höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen zum Teil kompensiert.

Das Beteiligungsergebnis erhöhte sich insbesondere durch eine Sonderausschüttung der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG in Höhe von 10,0 Mio. € von 17,6 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr 30,5 Mio. €. Ferner wurden Erträge aus der Beteiligung an der ESWE BioEnergie GmbH in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr 0,0 Mio. €) vereinnahmt.

Das positive Zinsergebnis in Höhe von 1,3 Mio. € resultierte aus Zinserträgen durch Tages- bzw. Monatsgeldanlagen der vorhandenen Liquidität sowie der Zinszahlungen für gewährte Gesellschafterdarlehen.

Im Berichtsjahr wird ein Betrag von 10,0 Mio. € zur Stärkung des Eigenkapitals in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Gemäß Ergebnisabführungsvertrag mit der WVV Wiesbaden Holding GmbH wird das Unternehmensergebnis nach Steuern von 70,6 Mio. € (Vorjahr 48,2 Mio. €) nach Leistung einer Ausgleichszahlung an den Minderheitsaktionär sowie der Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen vollständig an die WVV Wiesbaden Holding GmbH abgeführt.

3.3. Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2023 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 27,3 Mio. € (Vorjahr 53,7 Mio. €) getätigt. Die Gesamtinvestitionen (inkl. Finanzanlagen) setzen sich wie folgt zusammen:

		2023	2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	Mio. €	0,1	0,1
Sachanlagen	Mio. €	25,3	29,6
Finanzanlagen	Mio. €	1,9	24,0
Gesamt	Mio. €	27,3	53,7

Die Investitionen entfielen auf folgende Unternehmensbereiche:

Investitionen		2023	2022
Stromversorgung	T€	1.005	2.173
Gasversorgung	T€	2.139	4.249
Wasserversorgung	T€	5.922	11.746
Wärmeversorgung	T€	9.995	8.593
Sonstige Bereiche	T€	814	1.059
Gemeinsame Bereiche	T€	5.599	1.851
Beteiligungen (Finanzanlagen)	T€	1.868	24.003
Summe	T€	27.342	53.674

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände enthalten Lizenzkäufe und Lizenzerweiterungen für Software.

Die Investitionen in Sachanlagen beinhalten im Wesentlichen den Ausbau und die routinemäßige Erneuerung der Versorgungsnetze. Ferner sind die Errichtungskosten für das im Bau befindliche Parkhaus enthalten.

Während sich die Erneuerungsmaßnahmen aus der Störanfälligkeit und dem Alter des bestehenden Netzes ergeben, sind bei den Erweiterungen im Wesentlichen die Erschließungsmaßnahmen im Bereich der Wärmenetze zu nennen.

Bei den Investitionen in Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um kapitalisierte Zinsen aus der Ausleihung an die MHKW Wiesbaden GmbH (MHKW).

Kapitalflussrechnung nach DRS 21 in Mio. €	2023	2022
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	47,3	78,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	8,9	-34,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-41,8	-17,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	14,4	27,0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	30,6	3,6
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	45,0	30,6

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verzeichnete im Berichtsjahr einen Rückgang vor allem infolge der höheren Mittelbindung in den Vorräten sowie den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich insgesamt ein Mittelzufluss, da vor allem Beteiligungserträge höher ausfielen und geringere Anlagenzugänge im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen waren. Die Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit erhöhten sich dagegen. Ausschlaggebend waren höhere Auszahlungen im Rahmen der Ergebnisabführung bei gleichzeitig geringeren Darlehensneuaufnahmen. Bei einem positiven Gesamt-Cashflow in Höhe von 14,4 Mio. € verfügt das Unternehmen zum 31. Dezember 2023 über einen Finanzmittelfonds, der ausschließlich Bankguthaben umfasst, von 45,0 Mio. € (Vorjahr: 30,6 Mio. €).

Laufende Instandsetzungsmaßnahmen und Investitionen mussten weitgehend fremdfinanziert werden. Der Bestand an langfristigen Bankdarlehen ist im Berichtsjahr durch die Neuaufnahme von zwei Darlehen über je 10 Mio. € gestiegen. Durch planmäßige Tilgungen in Höhe von 8,0 Mio. € beträgt der Darlehensstand zum Bilanzstichtag 110,7 Mio. € (Vorjahr: 98,7 Mio. €). Der Zinsaufwand für diese langfristigen Darlehen stieg durch die realisierten Darlehensaufnahmen, steigende Zinskonditionen und die vorgenommenen Tilgungen von 1,2 Mio. € im Vorjahr auf 1,5 Mio. € im Jahr 2023. Darüber hinaus bestehen Kreditlinien in Höhe von 37,1 Mio. €, die zum 31.12.2023 nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Die Zahlungsfähigkeit der ESWE Versorgungs AG war im Berichtsjahr jederzeit sichergestellt.

3.4. Vermögenslage

Die Bilanzstruktur der ESWE Versorgungs AG stellt sich wie folgt dar:

Vermögenslage Bilanz (Kurzfassung)	2023 in TEUR	2022 in TEUR	Veränderung in TEUR	in Prozent
Anlagevermögen	370.421	360.117	10.304	2,86
Immaterielle Vermögensgegenstände	658	811	-153	-18,87
Sachanlagen	197.803	189.120	8.683	4,59
Finanzanlagen	171.960	170.186	1.774	1,04
Umlaufvermögen inkl. RAP	110.766	59.711	51.055	85,50
Vorräte	15.439	8.158	7.281	89,25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.747	17.853	28.894	161,84
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	44.992	30.611	14.381	46,98
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	3.588	3.089	499	16,15



Vermögenslage Bilanz (Kurzfassung)	2023	2022	Veränderung	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in Prozent
Bilanzsumme (Aktiva)	481.187	419.828	61.359	14,62
Eigenkapital	126.570	116.570	10.000	8,58
Empfangene Ertragszuschüsse	28.009	28.900	-891	-3,08
Rückstellungen	111.630	90.794	20.836	22,95
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	110.748	98.659	12.089	12,25
Übrige Verbindlichkeiten	104.164	84.905	19.259	22,68
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	66	0	66	>100
Bilanzsumme (Passiva)	481.187	419.828	61.359	14,62

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 419,8 Mio. € um 61,4 Mio. € auf 481,2 Mio. € signifikant erhöht. Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen bei Zugängen in Höhe von 27,1 Mio. €, Anlagenabgängen von 2,2 Mio. € und Abschreibungen von 14,6 Mio. € um insgesamt 10,3 Mio. € erhöht. Ursächlich für diesen Anstieg sind die Erweiterungsinvestitionen in unser Verteilnetz, die deutlich über den Abschreibungen liegen. Hier ist insbesondere der Ausbau der Fernwärme zu nennen.

Im Umlaufvermögen sind die Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen (+ 14,4 Mio. €). Ursächlich hierfür sind insbesondere die Anpassung der Abschlagszahlungen unserer Kunden sowie die quartalsweise Erstattung der Energiepreisbremsen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Demgegenüber steht ein deutlicher Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag auf 30,5 Mio. € (Vorjahr 3,8 Mio. €). Diese erhöhten sich abrechnungs- und preisbedingt sowie aufgrund des geänderten Ausweises der Kundenguthaben.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben sich leicht von 6,8 Mio. € auf 7,0 Mio. € erhöht. Die sonstigen Vermögensgegenstände lagen mit 6,8 Mio. € um 3,2 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch die Einstellung von 10 Mio. € in die Gewinnrücklage entsprechend erhöht. Die Eigenkapitalquote verminderte sich dennoch durch die höhere Bilanzsumme von 27,8 % im Vorjahr auf nunmehr 26,3 %. Die Rückstellungen erhöhten sich um 20,8 Mio. € auf 111,6 Mio. €. Diese Erhöhung war hauptsächlich durch die Risikovorsorge für preisliche und absatzwirtschaftliche Risiken und den geänderten Ausweis der Verpflichtungen aus Emissionszertifikaten verursacht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich bei Neuaufnahmen von Darlehen (20,0 Mio. €) und planmäßigen Tilgungen (8,0 Mio. €) von 98,7 Mio. € auf 110,7 Mio. € erhöht.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind hauptsächlich durch den geänderten Ausweis der Kundenguthaben gestiegen.

3.5. Erläuterungen zu den Tätigkeitsbereichen gemäß § 6b Abs. 7 S.4 EnWG

Die Berichtspflicht nach § 6b EnWG erfüllte die ESWE Versorgungs AG mit ihren Tätigkeitsabschlüssen 2023. In der Rechnungslegung führen wir gemäß § 6b EnWG jeweils getrennte Konten für die Tätigkeiten der Elektrizitäts- und Gasverteilung, für andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sowie für andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors.

Für die Elektrizitäts- und Gasverteilung erstellen wir jeweils eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen Anlagenspiegel nebst Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen.

Gemessen am Gesamtumsatz des Elektrizitätssektors von 228,3 Mio. € weist der Tätigkeitsbereich Elektrizitätsverteilung im Berichtsjahr einen vergleichsweise geringen Umsatz von 13,7 Mio. € aus. Auch der Tätigkeitsbereich Gasverteilung ist mit einem Umsatz im Berichtsjahr von 39,7 Mio. € gemessen am Gesamtumsatz des Gassektors von 276,2 Mio. € von vergleichsweise untergeordneter Bedeutung.

Der Tätigkeitsbereich Elektrizitätsverteilung verzeichnete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 335 T€ (Vorjahr: 470 T€). Im Tätigkeitsbereich Gasverteilung wurde ein geringer Jahresfehlbetrag von 0,3 Mio. € (Vorjahr: Jahresüberschuss 1,8 Mio. €) (jeweils vor interner Ergebnisabführung) erreicht werden. Die Investitionen in die Netzinfrastruktur der Gasverteilung beliefen sich im Berichtsjahr auf 3,3 Mio. €.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

Im Jahr 2023 beschäftigten die ESWE Versorgungs AG vor allem die Auswirkungen der Energiekrise. Insbesondere die Umsetzung der Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme stellte die Energieversorger bundesweit vor große Herausforderungen. In den Fokus gerieten hierbei vor allem die Kundenabrechnungen, die nur verzögert versendet werden konnten. Auch die Kommunikation mit den Kunden mit massivem Erläuterungsbedarf hinsichtlich der Preisbremsen stellte eine enorme Herausforderung dar. Eine weitere Folge der Energiekrise ist die von der Bundesregierung vorgesehene Beschleunigung der Energie- bzw. Wärmewende. Die ab 2026 für Wiesbaden vorgeschriebene Kommunale Wärmeplanung und deren Umsetzung bietet für die ESWE Versorgungs AG und deren Netztochter sw netz



viele Chancen zur Ausweitung und Stärkung ihrer Geschäftstätigkeit. Allerdings werden zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 massive Investitionen erforderlich. Dies bedingt einen erheblichen Finanzierungsbedarf. Weitreichende Förderprogramme und Stärkung der Eigenkapitalausstattung sind daher unumgänglich. Neben der Finanzierung stellen auch der in nahezu allen Branchen zu verzeichnende Fachkräftemangel sowie nach wie vor fehlende zuverlässige politische Rahmenbedingungen enorme Herausforderungen dar.

Auch neue Geschäftsfelder bieten viele Ergebnispotentiale. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Wiesbaden, der nach dem Zuschlag aus der europaweiten Ausschreibung der Landeshauptstadt Wiesbaden in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt unserer Aktivitäten darstellt, sei hier exemplarisch genannt.

Energiepolitisches Umfeld

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 zur Verfassungswidrigkeit des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes hat weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung und betrifft unter anderem durch notwendig gewordene Kürzungen des Klima- und Transformationsfonds (KTF) auch die Energieversorger. Als Finanzierungsinstrument soll der KTF einen zentralen Beitrag zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele Deutschlands leisten. Für die Förderung der Energiewende, des Klimaschutzes und der Transformation waren von 2024 bis 2027 insgesamt 211,8 Milliarden Euro vorgesehen.

Von den Kürzungen waren auch die Stromnetzentgelte betroffen. Der ursprünglich an die Übertragungsnetzbetreiber zugesagte Zuschuss von 5,5 Mrd. € wurde aufgrund der Haushaltslage von der Bundesregierung gestrichen. Daher haben die Übertragungsnetzbetreiber ihre Netzentgelte Mitte Dezember 2023 deutlich erhöht. Diese Erhöhung wirkt sich auch entsprechend bei unseren Verteilnetzentgelten aus, so dass wir die Erhöhung auch weitergeben müssen. Durch die Kurzfristigkeit konnte die Anpassung unserer Vertriebsentgelte erst zum 1. März 2024 umgesetzt werden.

Der CO₂-Preis im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) wurde, anders als Ende 2022 beschlossen, nun doch zum 1. Januar 2024 auf 45 € je Tonne angehoben und soll im Jahr 2025 auf 55 € steigen. Die daraus generierten Einnahmen fließen in den Klima- und Transformationsfonds.

Die Substitution der russischen Gaslieferungen infolge des Krieges und der Zerstörung der Northstream-1-Pipeline konnte durch zusätzliche Importe vor allem aus Norwegen, den Niederlanden und aus Belgien sowie durch den Import von Flüssigerdgas zunächst erfolgreich umgesetzt werden. Deutschland hat dazu bereits drei LNG Terminals in Betrieb genommen. Weitere Terminals befinden sich bereits im Bau bzw. in der Planungsphase. Da derzeit nahezu 85 % der LNG-Importe aus den USA stammen, entsteht hier unter Umständen eine neue Importabhängigkeit. Gasmangellagen sind jedoch auch zukünftig nicht gänzlich auszuschließen, da die LNG-Importkapazitäten und die vorhandenen Speicherkapazitäten bei sehr hohen Verbräuchen in kalten Wintern aktuell nicht ausreichen.

Zum 1. Januar 2024 sind sowohl die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) als auch das Wärmeplanungsgesetz (WPG) in Kraft getreten. Kommunen werden durch das WPG verpflichtet, mittels einer kommunalen Wärmeplanung Wärmenetzgebiete, Wasserstoffnetzgebiete und Gebiete für dezentrale Wärmeversorgung auf Basis einer Bestands- und Potentialanalyse mit der Maßgabe einer möglichst kosteneffizienten Versorgung auszuweisen. Ferner müssen bis 2030 bestehende Wärmenetze zu 30 % (bis 2040 zu mindestens 80 %) mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus betrieben werden.

Das neue GEG schreibt bei gleichzeitiger Gültigkeit verschiedener Übergangsregelungen vor, dass ab 2024 bei Neubauten in Neubaugebieten nur noch Heizsysteme verbaut werden, die mindestens zu 65 % auf erneuerbaren Energien basieren.

Das derzeit bestehende Regulierungsregime für die Netzentgelte wird aktuell an die neuen Herausforderungen angepasst. So wurde die Eigenkapitalverzinsung für Neuanlagen bereits aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten angepasst. Für Bestandsanlagen wird dies in den kommenden Wochen erwartet. Ohne auskömmliche Wirtschaftlichkeit werden die notwendigen Investitionen kaum realisiert werden.

Die Dekarbonisierung des Wärmebereichs mit dem kontinuierlichen Rückgang des Erdgasverbrauchs wird nur zum Teil durch klimafreundliche Fernwärme realisierbar sein. Alternativ werden vermehrt elektrisch betriebene Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Daher ist der zügige Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung und vor allem der Netzausbau mit hoher Priorität voranzutreiben. Neben den Übertragungsnetzen sind vor allem auch die Kapazitäten der Verteilnetze massiv auszubauen. Ob die derzeit in aller Munde befindliche Wasserstoffinitiative tatsächlich ausreicht, um neben der Industrie auch tatsächlich Wohngebäude zu beheizen, wird derzeit noch sehr kontrovers diskutiert.

Bei der Stromerzeugung müssen die fossilen Brennstoffe durch erneuerbare Energiequellen ersetzt werden. Aufgrund der Elektrifizierung des Verkehrs- sowie des Wärmesektors wird der Strombedarf in den nächsten Jahren signifikant ansteigen. Bereits bis zum Jahr 2030 möchte die Bundesregierung 15 Mio. vollelektrische Pkw auf deutschen Straßen zugelassen haben.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im Jahr 2024 wird von den meisten Wirtschaftsforschungsinstituten angesichts der weiter hohen Unsicherheit der privaten Haushalte und der Unternehmen, der schwachen Binnennachfrage und den gestiegenen Finanzierungskosten in den jüngsten Konjunkturprognosen eher rückläufig erwartet. Derzeit nehmen einige Institutionen ihre Prognosen vom Herbst eher zurück. Der jüngst veröffentlichte Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung geht für das Bruttoinlandsprodukt nur noch von 0,2 % Wachstum im Jahr 2024 aus.

Unser Geschäftsmodell erweist sich, trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten sowie den mannigfaltigen Folgewirkungen der Energiekrise, als krisensicher und stabil.

In der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2024 erwarten wir ein robustes und gutes Unternehmensergebnis vor Ertragsteuern (EBT), das jedoch deutlich unter den durch die Marktsituation beeinflussten Ergebnissen der Jahre 2022 und 2023 liegen wird. Von einer entsprechenden Entwicklung ist auch vom Betriebsergebnis und dem Beteiligungsergebnis auszugehen. Gemäß Wirtschaftsplan gehen wir für 2024 von einem Unternehmensergebnis vor Ausgleichszahlung und Gewinnabführung von ca. 42 Mio. € aus.

Das Berichtsjahr war durch einige Sondereinflüsse bestimmt, die in dieser Ausprägung für 2024 nicht erwartet werden. Neben dem durch den jüngsten Tarifaabschluss und der Steigerung der Beschäftigtenzahl verursachten deutlichen Anstieg des Personalaufwandes sowie der Kostensteigerungen insbesondere im Baubereich erwarten wir ein geringeres Beteiligungsergebnis, wobei der Rückgang hier im einstelligen Millionenbereich liegen wird.

Ferner wird durch die geplanten Investitionen im Zusammenhang mit der Energie- bzw. Wärmewende entsprechender Finanzierungsbedarf entstehen, der den Zinsaufwand entsprechend erhöhen wird.

Im Wirtschaftsplan erwarten wir insbesondere im Strom- und Gasvertrieb wettbewerbs- und witterungsbedingt leicht rückläufige Absatzmengen. Im Wärmevertrieb gehen wir dagegen durch den Anschluss einiger neuer Kunden von leicht ansteigenden Absatzzahlen aus.

Das Investitionsvolumen wird sich in den nächsten Jahren nochmals erheblich steigern. Die Energie- bzw. Wärmewende bedingt einen massiven Ausbau unseres Strom-, bzw. Wärmenetzes.



Es wird mit einer Eigenkapitalquote auf dem Niveau des Jahres 2023 gerechnet.

Trotz dieser zunehmend schwieriger werdenden Rahmenbedingung sieht unsere Mittelfristplanung für die Jahre bis 2028 stabile Ergebnisse vor

Chancenbericht

In den letzten Jahren haben wir uns bundesweit als verlässlicher Partner für unsere Kunden etabliert. Dies belegt unter anderem die vom TV-Sender n-tv bundesweit durchgeführte Zufriedenheitsanalyse deutscher Stromversorger. Bei den Grundversorgern belegten wir den 2. Platz. Damit gehören wir aus Kundensicht zu Deutschlands besten Stromanbietern. Daran anknüpfend werden wir, nachdem die Beschaffungspreise wieder deutlich gesunken sind, unser Engagement im bundesweiten Vertrieb sukzessive wieder ausweiten. Nach den notwendig gewordenen Preisanpassungen im Jahr 2022 bzw. Anfang 2023 werden wir unsere Tarife für Strom- und Gaskunden im Laufe des Jahres voraussichtlich wieder reduzieren können.

Mit unserer Beteiligung am neu zu errichtenden Müllheizkraftwerk in Wiesbaden erhalten wir durch die Auskopplung der Wärme und deren Einspeisung in unser Netz die Chance, die im Rahmen der Energiewende so wichtige Fernwärme ökologisch und ökonomisch zu erzeugen und so dem zunehmenden Wärmebedarf in Wiesbaden ortsnah zu begegnen. Wir können so unsere derzeit mit Erdgas befeuerten Heizwerke sukzessive zurückfahren.

Immer mehr Partner und Kunden nehmen unser E-Mobilität-Rundum-Sorglos-Paket in Anspruch. ESWE übernimmt die Installation, den Betrieb, die Wartung, Instandhaltung und Abrechnung der Ladesäulen. Auch die Nachfrage nach PV-Anlagen hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen, so dass dieses neue Geschäftsfeld auch entsprechende Wertbeiträge erwirtschaften wird.

Chancen erkennen wir auch durch die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Geschäftsprozesse. Die Digitalisierung bietet Potential für Energiedienstleister wie die ESWE Versorgungs AG. Wir haben bereits viele Prozesse automatisiert, und mit der Einführung unserer „Smart-Home“-Lösungen haben wir neue Vertriebsprodukte für unsere Kunden auf den Markt gebracht. Unser Portfolio an energienahen Dienstleistungen bauen wir kontinuierlich aus. Für Geschäftskunden entwickeln wir neben maßgeschneiderten Energielieferverträgen Ideen und Versorgungskonzepte, die langfristig Energieverbräuche und damit Kosten senken. Hier sehen wir mittelfristig großes Potential, unsere Kernkompetenzen entsprechend zu erweitern und somit neue Ertragspotentiale zu generieren.

Derzeit analysieren wir, ob und wie durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) Prozesse optimiert und neue Energiedienstleistungen generiert werden können. Mit Hilfe der KI wird die Effizienz des Unternehmens gesteigert werden können. Ferner erhoffen wir uns dadurch Entlastungen für unsere Mitarbeitenden, um den Transformationsprozess erfolgreich meistern zu können. Auch die Kundenzufriedenheit möchten wir durch den Einsatz von KI erhöhen.

Für die Zukunft sehen wir weitere Geschäftschancen insbesondere in den Themen Breitbandausbau und Wasserstoff, für die bereits Strategieprojekte in Gang gesetzt wurden.

So sehen wir uns ausreichend gerüstet und streben an, aus den Chancen, die sich ergeben, neue wirtschaftliche Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Risikobericht

Im Risikobericht stellen wir die für unser Unternehmen bedeutsamsten Risiken dar. Die Reihenfolge der dargestellten Risiken entspricht unserer aktuellen Einschätzung des relativen Risikoausmaßes und gibt einen Anhaltspunkt für die gegenwärtige Bedeutung des Risikos.

Energiepolitische Risiken

Die Veränderungen des energiewirtschaftlichen Umfelds, einhergehend mit stetigen Anpassungen der politischen sowie der regulatorischen Rahmenbedingungen, stellen wesentliche Risiken für unsere Geschäftsentwicklung dar. Hinzu kommt eine Flut an zusätzlichen bürokratischen Vorschriften, die kaum noch zu bewältigen sind.

Die Umsetzung der klimapolitischen Ziele sowie die weitere Entwicklung der geopolitischen Krise haben wesentliche Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf und insbesondere auf unsere Vermögens- und Ertragslage.

Risiken Kapitalbedarf

Die Unsicherheiten an den Energiemärkten, die daraus entstehenden Risiken für Energieversorger sowie der immense Kapitalbedarf zur Umsetzung der Energiewende erschweren auch den generellen Zugang zu Finanzmitteln. Die Kreditgeber reagieren auf die Unsicherheiten und zeigen sich bei Finanzierungsanfragen wesentlich kritischer als in der Vergangenheit. Vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen auf dem Weg zur Klimaneutralität und den Klimazielen 2030 ist hier mit einer deutlichen Zunahme der Komplexität zu rechnen. Insofern ist ein permanenter Austausch zwischen Energieversorger und Kreditgebern, aber auch mit den Gesellschaftern, zwingend erforderlich. Neben dem Kapitalbedarf stellen außerdem die notwendigen personellen Ressourcen, sei es an eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder auch an Dienstleistern, sowie die Verfügbarkeit von Materialien ein erhebliches Risiko dar.

Marktpreisrisiken

Im Vertrieb stellt das Marktpreisrisiko nach wie vor das größte Risikopotential dar. Da das Verbrauchsverhalten derzeit nur schwer abschätzbar ist, können sowohl steigende als auch fallende Marktpreise Risiken bergen. In der Energiebeschaffung ergeben sich Risiken aus der Portfoliobewirtschaftung bzw. aus weiteren Preissteigerungen. Die Überwachung und Steuerung dieser Risiken erfolgt durch unser Energierisiko-Komitee, welches Limite und Beschaffungsstrategien festlegt.

Im Zuge unserer strategischen Beschaffungsstrategie hatten wir zu einem Zeitpunkt Gas für den Winter eingekauft, als die Preise noch hoch waren. Wegen des warmen Wetters und des veränderten Verbrauchsverhaltens benötigen wir jetzt aber viel weniger als gedacht und müssen die überschüssigen Mengen nun zu niedrigeren Preisen zurückverkaufen. Hierfür haben wir im Jahresabschluss entsprechende Rückstellungen gebildet.

Könnte das Risiko von, durch allgemeine Preissteigerungen und die hohen Energiekosten verursachten, Forderungsausfällen im Berichtsjahr vor allem durch die politischen Entlastungsmaßnahmen (Preisbremsen, MwSt-Senkung für Gas und Wärme) vermieden werden, so befürchten wir nach Auslaufen dieser Maßnahmen ein erhöhtes Ausfallrisiko von Forderungen.

Risiken im Netzgeschäft



Im Netzgeschäft ergeben sich neben den allgemeinen Regulierungsrisiken insbesondere Risiken für künftige Geschäftsergebnisse durch die stark gestiegenen Baukosten bzw. Fremdleistungen. Hinzu kommen neben gestiegenen Zinsen auch erforderliche Personalaufstockungen und der hohe Tarifaabschluss. So ist zu befürchten, dass die Kosten die festgelegte Erlösobergrenze übersteigen werden. Zusätzlich führt die Verzögerung des Rollouts für intelligente Messsysteme, durch die höhere Anlaufkosten entstehen, weiterhin zu Ergebnisbelastungen.

Die Risiken aus dem Netzgeschäft belasten im Wesentlichen das Ergebnis unserer Stromnetztochter, der Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH, und haben über den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag auch unmittelbare Auswirkungen auf unser Geschäftsergebnis.

Die Anforderungen an einen Netzbetreiber sind in den letzten Jahren durch die zunehmende dezentrale Einspeisung und volatile Ausspeisung enorm gestiegen.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert ein erheblich dynamischeres Wachstum im Netzgeschäft als bisher angenommen. Dies erfordert neben den weiterhin zwingend umzusetzenden Netzausbau und Optimierungsmaßnahmen eine Verstärkung des Netzgeschäfts hinsichtlich Ressourcen und Finanzbedarf.

Die im Zuge der Energie- bzw. Wärmewende notwendigen Investitionen in die Netzinfrastruktur sowie die Dekarbonisierung des Gasnetzes und der eventuell notwendige Rückbau des Gasnetzes bergen das Risiko, dass einerseits inflationsbedingte Kostensteigerungen nicht vollständig in der Erlösobergrenze berücksichtigt werden, andererseits der prognostizierte Hochlauf nicht in dem erwarteten Maße erfolgt, und somit nicht auskömmliche Erlöse generiert werden. Der zunehmende Kapitalbedarf stellt eine weitere Herausforderung dar. Neben den zwingend erforderlichen Förderprogrammen muss auch entsprechendes Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden, um den Finanzierungsbedarf über Kreditmittel sicherstellen zu können.

Risiko IT-Sicherheit und Cyberangriffe

Cyberangriffe gegen Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie deren Dienstleister stellen eine zunehmend steigende Bedrohungslage dar und bergen Risiken für das Unternehmen. Daher haben wir bereits vor Jahren eine Stabsstelle „Sicherheitsbeauftragter“ eingerichtet. Wesentliches Ziel des Informations-Sicherheitsbeauftragten ist neben einem angemessenen Schutz von Unternehmensinformationen daher die Erhöhung der Cyber-Resilienz zur Vermeidung von Sicherheitsvorfällen und im Falle des Auftretens die schnelle und sorgfältige Behandlung derselben sowie ein hohes Sicherheitsbewusstsein bei den Mitarbeitenden.

Wasserkartellverfahren

Eine Entscheidung zum Wasserkartellverfahren steht leider immer noch aus und stellt damit nach wie vor ein Risiko für uns dar. Hier hatte uns die Hessische Landeskartellbehörde Ende 2016 eine „Abschöpfungsverfügung“ wegen angeblich missbräuchlich überhöhter Wasserpreise in den Jahren 2007 - 2011 zugestellt. Gegen diese Verfügung haben wir fristgerecht Beschwerde eingelegt, da wir sie als sachlich ungerechtfertigt ansehen. Ende 2019 fand eine zweite mündliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main statt, in der der zuständige Senat abermals beide Parteien aufforderte, nochmals in Vergleichsverhandlungen zu treten. Diese fanden zwar Anfang 2020 statt, allerdings konnte kein einvernehmliches Ergebnis erreicht werden. Zur Beweissicherung hat der zuständige Senat einen neutralen Gutachter benannt, der ein entsprechendes Sachverständigengutachten zu erstellen hat, welches dem Gericht als Entscheidungshilfe dienen soll. Dieses Gutachten liegt bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Lageberichts nicht vor. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die für dieses Risiko gebildete Rückstellung ausreichen wird und somit eine weitere Ergebnisbelastung nicht zu erwarten ist. Somit ist unter Berücksichtigung der bereits gebildeten Rückstellungen hier von einem geringen Risiko auszugehen.

Risiken aus der Verwendung von Finanzinstrumenten

Die ESWE Versorgungs AG ist im Rahmen der Verwendung von Finanzinstrumenten, die insbesondere die von der Gesellschaft ausgereichten Kredite und Forderungen sowie die Darlehen bei Kreditinstituten betreffen, im Wesentlichen Zinsänderungs- und Ausfallrisiken ausgesetzt.

Das Ausfallrisiko aus finanziellen Vermögenswerten besteht in der Gefahr des Ausfalls eines Vertragspartners und daher maximal in Höhe der positiven Zeitwerte der Forderungen gegen den jeweiligen Kontrahenten. Dieses Risiko wird bei der ESWE Versorgungs AG als nicht wesentlich eingestuft, da Geldanlagen nur an Kontrahenten einwandfreier Bonität erfolgen. Kredite werden derzeit nur im Rahmen der Konzernfinanzierung an verbundene Unternehmen vergeben.

Dem Risiko des Ausfalls von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen tragen wir durch ein aktives Forderungsmanagement sowie Bildung von entsprechenden Wertberichtigungen Rechnung.

Für die aufgenommenen Darlehensverpflichtungen gegenüber Kreditinstituten besteht das Risiko steigender Marktzinsen. Das Zinsänderungsrisiko ist jedoch durch Vereinbarungen langfristiger Zinsbindungsfristen deutlich vermindert. Ferner erfolgt eine permanente Beobachtung des Geld- und Kapitalmarktes, um rechtzeitig auf Zinssteigerungstendenzen reagieren zu können. Künftige Kapitalbedarfe werden frühzeitig ermittelt und im Rahmen des aktiven Zinsmanagements, welches wir in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut haben, gedeckt.

5. Risikomanagement

Durch das Aktiengesetz und weitere gesetzliche Vorschriften sind wir verpflichtet, ein angemessenes und wirksames Risikomanagementsystem (RMS) zu führen. Das Risikomanagementsystem der ESWE Versorgung dient der Früherkennung, Bewertung und Steuerung interner und externer Risiken.

Die Unternehmenstätigkeit der ESWE Versorgungs AG besteht in der zuverlässigen, wirtschaftlichen und ökologischen Versorgung mit Energie und energienahen Produkten und Leistungen für ihre Kundinnen und Kunden in Wiesbaden und bundesweit. Diesen Zielen ist auch die Risikopolitik gewidmet. Um wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen, müssen unternehmerische Chancen ergriffen werden. Damit sind aber auch immer unternehmerische Risiken verbunden. Nur wenn die Chancen in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken stehen, wird ESWE Versorgung ihre Ziele langfristig erfolgreich erreichen können. Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden, dürfen dabei nicht eingegangen werden.

Das RMS in der ESWE Gruppe hat dabei zum Ziel

- die Unternehmensgruppe durch die frühzeitige Identifizierung vor bestandsgefährdenden existenziellen Risiken zu schützen,
- der Unternehmensleitung einen aktuellen, richtigen, verständlichen und vollständigen Überblick über die finanziellen und relevanten nicht-finanziellen Risiken der Gesellschaft zu geben,



- der Unternehmensleitung die Steuerung des Chancen-und-Risiko-Profiles des Unternehmens im Einklang mit der Unternehmensstrategie zu ermöglichen sowie
- die geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, insbesondere nach § 91 Aktiengesetz (AktG).

Das Risikomanagement kann den wirtschaftlichen Erfolg nur dann wirksam unterstützen, wenn es als Führungsaufgabe und integraler Bestandteil aller Geschäftsprozesse verstanden und gelebt wird. Dabei sind alle Mitarbeitenden gefordert, durch risikobewusstes Handeln Schaden vom Unternehmen abzuwenden und im Rahmen ihrer Verantwortungen Chancen angemessen zu ergreifen.

Als Risiken im weiteren Sinne werden dabei alle (möglichen) Ereignisse und Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens verstanden, die zu einer Abweichung von den gesetzten Zielen führen können. Eine negative Abweichung wird dabei als Risiko im engeren Sinne oder auch als Schaden bezeichnet, eine positive Abweichung als Chance.

Aufgrund eines neuen Prüfungsstandards (IDW PS 340 n.F.) der Wirtschaftsprüfer, zur Prüfung des Risikomanagementsystems und im Nachgang einer externen Untersuchung und Beratung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde im Berichtsjahr eine zentrale Software der Firma Schleupen AG zu Erfassung, Bewertung, Analyse und Dokumentation der Unternehmensrisiken eingeführt und als ständige Einrichtung fortgeführt. In regelmäßigen Abständen wird durch systematische Erhebung eine Risikoinventur für alle Unternehmensbereiche durchgeführt. Erkannte schwerwiegende Risiken werden als Ad-hoc-Meldung dem Vorstand unmittelbar bekannt gemacht.

Das Risikomanagement ist zentral in einer eigenständigen Funktionsstelle direkt unter dem Vorstand eingerichtet.

Die Risikoinventur wird einmal jährlich durch alle Unternehmensbereiche durch den Risikomanager abgefragt und ausgewertet. Für die größten Risikopotentiale wird zusätzlich eine quartalsweise Aktualisierung vorgenommen. Das nach Bewertung der Risikoinventur erstellte Risikoportfolio für das Unternehmen wird gleichmäßig und beständig fortgeschrieben und ist wesentlicher Bestandteil des internen Controllingberichtssystems. Zudem unterrichtet der Vorstand einmal pro Geschäftsjahr oder bei gesondertem Bedarf den Aufsichtsrat der ESWE Versorgungs AG über die bedeutsamsten Risiken aus dem Portfolio. Zur Steuerung der Risiken hat das Unternehmen Maßnahmen ergriffen, die im Wesentlichen neben dem Einsatz interner und externer Fachleute ein umfangreiches technisches Regelwerk, die Zertifizierung von Unternehmensbereichen sowie einen umfassenden Versicherungsschutz, Führungsleitsätze und ein internes Kontrollsystem umfassen.

Das bei der ESWE Versorgungs AG implementierte zentrale Risikomanagement-Komitee, welches sich aus Experten aus den verschiedensten Unternehmensbereichen zusammensetzt, hat zur Aufgabe, die größten Kernrisiken des Unternehmens auf gesamtwirtschaftliche Risikolage und Versicherbarkeit zu bewerten. Durch ein aktuelles Risiko-Monitoring (Identifikation und Bewertung bzw. Neubewertung von Risiken in sämtlichen Organisationseinheiten) soll zudem eine größtmögliche Risikominimierung herbeigeführt werden.

Darüber hinaus ist für den Bereich "Energiebeschaffung und Vertriebscontrolling" eine Koordinierungsgruppe Beschaffung eingerichtet worden, welche aus dem Vorstand sowie den für das interne Kontrollsystem zuständigen Fachbereichsverantwortlichen und wenn erforderlich auch aus anderen Organisationseinheiten hinzugezogenen Sachkundigen besteht und die Sicherstellung einer geschlossenen Umsetzung der vorgegebenen Beschaffungsstrategie und Risikopolitik zur Aufgabe hat.

Die Entwicklung der Beteiligungserträge birgt für uns Chancen aus zukünftig steigenden Ergebnisbeiträgen und Risiken aus negativer Entwicklung der Beteiligungen. Dem Risiko wird durch eine fortlaufende Überwachung der Geschäftsentwicklung durch das Beteiligungscontrolling Rechnung getragen, sodass bei negativer Entwicklung frühzeitig Gegenmaßnahmen zur Risikominimierung eingeleitet werden können.

Im Berichtsjahr wurden als Schwerpunkt der risikotechnischen Befassung die Entwicklungen des anhaltenden Kriegs in der Ukraine, der daraus entstehenden Lieferkettenstörungen, die Auswirkungen der gesetzlichen Entscheidungen zur Einsparung von Strom und Gas, die Folgen der Auswirkungen u.a. des Heizungsgesetzes, der Ausbau der regenerativen Energien und der Um- und Ausbau des Gasnetzes auf Wasserstoff, analysiert und bewertet.

Bestandsgefährdende Risiken im Sinne der gesetzlichen Vorschriften haben sich für das Jahr 2023 keine ergeben und bestehen auch aus heutiger Sicht nicht.

6. Compliance

Bereits seit dem Jahr 2018 haben wir aufgrund zahlreicher gesetzlicher bzw. regulatorischer Veränderungen ein Compliance Management System (CMS) etabliert. Dieses CMS wird regelmäßig fortgeschrieben und entsprechend weiterentwickelt. Im Jahr 2020 wurde die Stelle „Vorstandsangelegenheiten und Compliance“ geschaffen, die dem Vorstandsvorsitzenden direkt zugeordnet ist. Die Stelleninhaberin wurde zum Chief Compliance Officer (CCO) bestellt. Der CCO ist somit nunmehr unabhängig vom Rechts- und Revisionsbereich der ESWE Versorgung angesiedelt. Ergänzend haben wir ein Compliance-Komitee etabliert, in dem neben dem Vorstand auch Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen sowie die Arbeitnehmervertreter vertreten sind. Auch im Jahr 2023 gab es keine nennenswerten Compliance-Vorgänge, da noch immer weniger Veranstaltungen oder Dienstreisen stattfanden. In den wenigen Fällen, bei denen es Klärungsbedarf gab, konnte durch die frühzeitige Einbindung des CCOs ein Compliance-Verstoß verhindert werden. Das auf Grundlage der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern geschaffene Hinweisgeberschutzgesetz trat im Juli 2023 in Kraft. Infolgedessen wurde für ESWE Versorgung und auch die Tochtergesellschaft Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH eine Interne Meldestelle eingerichtet, die über das Intranet erreichbar ist. Über einen sicheren und vertrauenswürdigen Meldekanal wird die Möglichkeit geschaffen, Anhaltspunkte für mögliche Compliance-Verstöße anonym oder auch unter Namensnennung in einer vertrauensvollen Umgebung zu melden. Diese Meldestelle wird durch einen Dienstleister betrieben. Dieser ist für die Bearbeitung und Prüfung der abgegebenen Hinweise im Rahmen der rechtlichen Vorgaben verantwortlich.

Im Rahmen des Berichtswesens wird der Aufsichtsrat der ESWE Versorgungs AG regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen und Veränderungen des CMS bei der ESWE Versorgungs AG informiert.

7. Datenschutz und Informationssicherheit bei ESWE Versorgung

Auch im Jahr 2023 stand die Energiewirtschaft aufgrund von - im europäischen wie weltweiten Vergleich - hohen Energiekosten, unklarer grundlastfähiger zukünftiger Energieerzeugungsanlagen und somit struktureller Wettbewerbsnachteile insbesondere für energieintensive Produktionsunternehmen, im Fokus der Öffentlichkeit.

Weiterhin sind nahezu täglich Cyberangriffe auf Unternehmen sämtlicher Größen wie Wirtschaftssektoren, als auch auf staatliche Institutionen zu verzeichnen. Das Gefahrenpotential durch künstliche Intelligenz optimierter Texte in sog. Phishing-Mails mit gefährlichen, da schadcodebehafteten Dateianhängen und/oder Verlinkung auf entsprechend präparierte Webseiten, manipulierte webbasierte (Videokonferenz-) Anrufe (Deepfakes) wird daher weiter steigen. Die Energiewirtschaft steht hier in einem neuen Fokus.



Bei Cybervorfällen liegen in den allermeisten Fällen (Stichwort Kundendatenbanken) gleichzeitig auch Datenschutzvorfälle vor. Die beiden Themenbereiche sind somit in der alltäglichen Praxis stets gemeinsam zu betrachten. Die gesetzlichen Notwendigkeiten, wie etwa Meldepflichten und daran orientierte unternehmensinterne (Notfall-)Prozesse, müssen etabliert sein. Ebenso muss eine beständige, wirksame Sensibilisierung aller im Unternehmen Beschäftigten vor den alltäglichen IT-technischen Gefahren sichergestellt werden.

ESWE Versorgungs AG hat daher auf die zuvor angesprochene Lage mit weiteren internen Optimierungen reagiert. Exemplarisch sei hier das neu etablierte Schulungskonzept zum Datenschutz und zur Informationssicherheit genannt, dass das bestehende Schulungskonzept durch erweiterte Angebote und Formate abgelöst hat.

Digitale Anwendungen von globalen Softwareanbietern und deren Einsatzmöglichkeiten werden auch weiterhin, trotz des am 10. Juli 2023 erfolgten Angemessenheitsbeschlusses (EU-US Data Privacy Framework), kritisch betrachtet werden müssen. Denn Datenübermittlungen in Drittländer - wie zum Beispiel Indien - sind bei komplexen Softwareanwendungen kaum zu vermeiden und für den Nutzer zum Teil auch nicht transparent.

Mit der am 13. März 2024 verabschiedeten Verordnung der Europäischen Union über Künstliche Intelligenz (KI-VO) kommen nun weitere Pflichten auf Anbieter und zum Teil auch Nutzer und somit Unternehmen von zum Beispiel Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT mit neuen Risiken und Schwachstellen zu. Die KI-VO ist eine technikspezifische und im Ausgangspunkt produktsicherheitsrechtlich verfasste Regulierung von künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist aber ohne Daten nicht denkbar und hierzu gehören auch personenbezogene oder beziehbare Daten. Daher wird die Abgrenzung bzw. das Verhältnis der KI-VO zum Datenschutzrecht in den kommenden Jahren Fragen aufwerfen und Unsicherheiten bei den Nutzern bringen, denn die Regelungsbereiche werden sich berühren bzw. überschneiden und erst in der Praxis eindeutiger zu klären sein.

Die praktischen Auswirkungen der gesetzlichen Überarbeitungen zur europäischen NIS (Netzwerk und Informationssicherheits-) 2-Richtlinie, welche im Oktober dieses Jahres in nationales Recht umzusetzen sind, werden weiterhin organisatorische Veränderungen im Unternehmen hinsichtlich z.B. Meldepflichten erforderlich machen.

Nicht nur neue gesetzliche Vorgaben oder technische Entwicklungen, sondern auch die veränderte Arbeitswelt mit Arbeiten im Home-Office und digitaler Kollaboration führen dazu, dass die Themen Datenschutz und Informationssicherheit sich heutzutage nicht mehr trennen lassen und zentrale Aufgaben in einem Unternehmen sind. Eine enge Zusammenarbeit und Austausch zwischen Datenschutzbeauftragter und IT-Sicherheitsbeauftragten ist daher notwendig. Um die neuen Chancen bei Themen wie künstlicher Intelligenz auch im Unternehmen positiv nutzen zu können, müssen die technischen Entwicklungen beobachtet, und soweit möglich, nachvollzogen werden, bestehende Unternehmensprozesse hinterfragt, diese ggf. verbessert, sicherer und soweit möglich auch einfacher gestaltet werden. Der bewusste Umgang mit digitalen Anwendungen ist hierbei bedeutsam.

Die Themen Datenschutz und Informationssicherheit werden daher auch weiterhin zentrale Aufgaben mit entsprechendem Aufwand bei ESWE darstellen.

8. Vorbereitung auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die nachhaltige Gestaltung aller Lebensbereiche und die Bekämpfung des Klimawandels gehören schon seit Jahren zu den größten Herausforderungen und ihre Bedeutung wird absehbar weiter zunehmen. Für Unternehmen wie ESWE Versorgung bedeutet das, nicht nur nachhaltiger zu handeln, sondern auch ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen transparent darzulegen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die seit Januar 2023 in Kraft ist, setzt neue Maßstäbe für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie ersetzt die bisherige "nichtfinanzielle Erklärung" und betont den gleichwertigen Stellenwert von Nachhaltigkeits- und Finanzberichterstattung. ESWE Versorgung wird für das Geschäftsjahr 2025 erstmals nach den dafür entwickelten European Sustainability Reporting Standards (ESRS) im Rahmen ihres Geschäftsberichts berichten. Zusätzlich ist damit die Berichterstattungspflicht nach der EU-Taxonomie-Verordnung verbunden, die darüber Auskunft gibt, in welchem Umfang die Geschäftstätigkeiten von ESWE Versorgung als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Zur Vorbereitung auf die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung haben wir im Jahr 2023 das Projekt Nachhaltigkeit gestartet. Mit einem motivierten Team von Fachleuten aus verschiedenen Unternehmensbereichen und der Unterstützung einer spezialisierten Nachhaltigkeitsberatung haben wir bereits erfolgreich eine vorbereitende Reifegradanalyse sowie die nach den ESRS vorgeschriebene Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt. Die Wesentlichkeitsanalyse zielt darauf ab, diejenigen Aspekte zu identifizieren, die für das Unternehmen und seine Stakeholder von besonderer Bedeutung sind. Interne Workshops und Umfragen haben wir dabei mit Interviews unserer externen Partner und Anspruchsgruppen ergänzt, die uns mit ihren Einschätzungen und Impulsen wertvolle Unterstützung gegeben haben. Die Ergebnisse fließen direkt in die Erarbeitung unserer Nachhaltigkeitsstrategie und den Aufbau unseres Systems zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ein, die wir als nächste Projektschritte angehen werden. Die Verbindung dieser Aufgaben schafft einen ganzheitlichen Ansatz für die Vorbereitung auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung und stellt sicher, dass Nachhaltigkeit fest in der Unternehmenskultur verankert ist.

Die Integration der Nachhaltigkeit in unsere Unternehmenskultur und unternehmerische Gesamtstrategie betont die Bedeutung von Nachhaltigkeit für unseren zukünftigen Erfolg. Wir sind stolz darauf, nicht nur ein verantwortungsbewusster Partner für unsere Kundinnen und Kunden zu sein, sondern auch als Arbeitgeber und engagierter Partner der Region einen positiven Beitrag zu leisten. Das haben uns nicht zuletzt die Interviews mit unseren Stakeholdern im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse bestätigt. Diesen Vorteil wollen wir weiter stärken. Die CSRD mag eine Herausforderung sein. Wir verstehen Sie aber auch als Chance, unsere Verantwortung wahrzunehmen und nachhaltige Veränderungen zu bewirken.

9. Erklärung zur Unternehmensführung

ESWE Versorgung ist als ein der Mitbestimmung unterliegendes Unternehmen verpflichtet, Zielgrößen für den Frauenanteil in Führungspositionen festzulegen. Grundlage hierfür ist das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG).

Nach der Konstituierung des Aufsichtsrats im Sommer 2022 betrug der Frauenanteil im paritätisch besetzten Aufsichtsrat 22,22 %. Für den Betrachtungszeitraum bis 30. Juni 2027 wurde daher die festgelegte Zielgröße von 22,22 % für den Aufsichtsrat fortgeschrieben. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 beträgt der tatsächliche Frauenanteil im Aufsichtsrat nach wie vor 22,22 %.

Die gesetzlich zulässige festgelegte Zielquote von 0 % für die Vorstandsebene wurde mit Beschluss vom 30. März 2022 konkretisiert. Der Grund für die Definition einer Zielquote von 0 % auf Vorstandsebene ergibt sich aus der aktuellen Zusammensetzung des Vorstands mit 2 Vorständen.

Die Zielgröße für den Anteil der Frauen in den beiden obersten Führungsebenen bis 30. Juni 2027 wurde vom Vorstand auf der bisherigen Zielgröße von 17 % fortgeschrieben. Hierbei wurde berücksichtigt, dass bei der Festlegung der Zielgrößen der jeweils erreichte Anteil nicht mehr unterschritten werden darf. Zum Bilanzstichtag liegt der Frauenanteil für beide Führungsebenen insgesamt bei 13,6 %.

Wiesbaden, 21. Juni 2024

ESWE Versorgungs AG

Der Vorstand

Schodlok

Höhler

Tätigkeitsabschlüsse für das Geschäftsjahr 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023 - Strom / Netz

AKTIVA

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	111	153
II. Sachanlagen	4.739	3.777
	4.850	3.930
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	185	179
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.068	50
III. Flüssige Mittel	557	104
	2.810	333
C. Forderungen gegen andere Unternehmensbereiche	0	1.426
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5	6
	7.665	5.695

PASSIVA

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
A. Zugeordnetes Eigenkapital	1.753	1.352
B. Rückstellungen	3.077	3.516
C. Verbindlichkeiten	2.573	827



	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
D. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmensbereichen	261	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0
	7.665	5.695

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 - Strom / Netz -**(Darstellung nach Primärkosten)**

	2023 T€	2022 T€
Umsatzerlöse	13.716	15.206
Bestandsveränderung	8	168
Andere aktivierte Eigenleistungen	46	41
Sonstige betriebliche Erträge	7	4
davon periodenfremd	7	4
Materialaufwand	1.768	2.013
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	462	444
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.306	1.569
Personalaufwand	8.180	8.984
Löhne und Gehälter	6.373	6.949
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers.	1.807	2.035
davon Aufwendungen für Altersversorgung	434	475
Abschreibungen	1.113	1.372
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.041	2.062
davon periodenfremd	13	20
Betriebliches Ergebnis	673	987
Zinsergebnis	-22	-19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	19
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	2	1
davon Aufzinsung	1	0
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	651	968
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	267	452



	2023 T€	2022 T€
Sonstige Steuern	49	46
Unternehmensergebnis	335	470
Aufwendungen aus internem EAV	335	470
JAHRESERGEBNIS	0	0

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 (Bruttodarstellung)

- Strom Netz -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2023 nach Schlüssel €	Schlüsselungsdifferenzen €	Stand am 01.01.2023 €	Zugänge Kapitalzuschüsse €	(K)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Lizenzen	2.182.643,00	42.941,45	2.225.584,45	5.079,37	
				0,00	(K)
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.666.543,64	632.229,77	16.298.773,41	1.729,62	
				0,00	(K)
2. Verteilungsanlagen	10.007.664,61	-1.264,42	10.006.400,19	456.569,54	
				0,00	(K)
3. Technische Anlagen und Maschinen	226.947,50	9.095,59	236.043,09	2.959,24	
				0,00	(K)
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.162.400,16	-1.494,92	4.160.905,24	192.180,24	
				0,00	(K)
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	323.750,86	13.065,10	336.815,95	1.245.242,08	
	30.387.306,77	651.631,12	31.038.937,88	1.898.680,71	
				0,00	(K)
Summe Anlagevermögen	32.569.949,77	694.572,56	33.264.522,33	1.903.760,08	
				0,00	(K)



	Umbuchungen €	Abgänge €	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 01.01.2023 nach Schlüssel €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Lizenzen	-2.619,88	158,64	2.227.885,30	2.029.726,42
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.793,40	0,00	16.302.296,43	12.822.443,47
2. Verteilungsanlagen	0,00	824.849,14	9.638.120,59	10.000.924,78
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	5.404,96	233.597,37	192.797,24
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.213,93	103.209,46	4.228.662,09	3.594.199,10
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-10.708,86	0,00	1.571.349,17	0,00
	-30.129,39	933.463,55	31.974.025,66	26.610.364,59
Summe Anlagevermögen	-32.749,26	933.622,19	34.201.910,95	28.640.091,01
Abschreibungen				
	Schlüsselungsdifferenzen €	Stand am 01.01.2023 €	Abschreibungen des Geschäfts- jahres €	Abgänge Zuschreibung Aufzin- sung €
				(Z) (A)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Lizenzen	37.057,17	2.066.783,59	53.027,70	158,64
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	517.454,94	13.339.898,42	395.113,32	0,00
2. Verteilungsanlagen	-1.248,08	9.999.676,70	457.937,56	824.849,14
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.752,51	200.549,76	9.281,52	5.404,96
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.204,76	3.595.403,85	197.338,82	102.727,74
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	525.164,13	27.135.528,72	1.059.671,21	932.981,83
Summe Anlagevermögen	562.221,30	29.202.312,31	1.112.698,91	933.140,48
			Umbuchungen €	Stand am 31.12.2023 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Lizenzen			2.619,88	2.117.032,77

	Umbuchungen €	Stand am 31.12.2023 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	13.735.011,73
2. Verteilungsanlagen	0,00	9.632.765,11
3. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	204.426,32
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.574,17	3.662.440,76
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	27.574,17	27.234.643,93
Summe Anlagevermögen	30.194,05	29.351.676,70
	Buchwerte	
	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen	110.852,53	152.916,58
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.567.284,69	2.844.100,17
2. Verteilungsanlagen	5.355,48	6.739,83
3. Technische Anlagen und Maschinen	29.171,05	34.150,26
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	566.221,33	568.201,06
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.571.349,17	323.750,86
	4.739.381,73	3.776.942,17
Summe Anlagevermögen	4.850.234,26	3.929.858,76

Bilanz zum 31. Dezember 2023

- Gas / NetzAbsatzkontrolle

AKTIVA

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	148	169
II. Sachanlagen	55.594	55.575

	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
	55.741	55.744
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	545	456
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.106	0
III. Flüssige Mittel	250	195
	2.901	651
C. Rechnungsabgrenzungsposten	128	83
	58.770	56.478
PASSIVA		
	31.12.2023 T€	31.12.2022 T€
A. Zugeordnetes Eigenkapital	18.445	17.524
B. Empfangene Ertragszuschüsse	4.717	4.792
C. Rückstellungen	6.454	7.215
D. Verbindlichkeiten	23.582	21.476
E. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmensbereichen	5.543	5.471
F. Rechnungsabgrenzungsposten	28	0
	58.770	56.478

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 - Gas / Netz -
(Darstellung nach Primärkosten)

	2023 T€	2022 T€
Umsatzerlöse	39.728	33.138
Bestandsveränderung	-28	20
Andere aktivierte Eigenleistungen	304	791
Sonstige betriebliche Erträge	311	80
davon periodenfremd	85	10
Materialaufwand	19.181	12.818
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.005	2.291



	2023 T€	2022 T€
Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.176	10.527
Personalaufwand	11.908	11.686
Löhne und Gehälter	9.376	9.127
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers.	2.532	2.559
davon Aufwendungen für Altersversorgung	630	628
Abschreibungen	3.310	3.038
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.894	3.408
davon periodenfremd	41	48
Betriebliches Ergebnis	23	3.080
Zinsergebnis	-286	-358
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49	17
davon aus Abzinsung	48	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335	375
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	18	10
davon Aufzinsung	85	139
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-263	2.723
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	862
Sonstige Steuern	44	41
Unternehmensergebnis	-308	1.820
Erträge (i.Vj. Aufwendungen) aus internem EAV	-308	1.820
JAHRESERGEBNIS	0	0

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 (Bruttodarstellung)

- Gas Netz -

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2023 nach Schlüssel €	Schlüsselungsdifferenzen €	Stand am 01.01.2023 €	Zugänge Kapitalzuschüsse €	(K)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Lizenzen	2.061.043,61	66.116,44	2.127.160,05	15.411,61	
				0,00	(K)



	Anschaffungs- und Herstellungskosten				(K)
	Stand am 01.01.2023 nach Schlüssel €	Schlüsselungsdifferenzen €	Stand am 01.01.2023 €	Zugänge Kapitalzuschüsse €	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.876.348,23	355.468,48	12.231.816,71	1.067,02	
				0,00	(K)
2. Verteilungsanlagen	218.949.812,99	7.551,57	218.957.364,56	2.008.153,25	
				0,00	(K)
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.225.549,82	5.291,88	1.230.841,70	1.939,71	
				0,00	(K)
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.296.166,55	186.189,67	6.482.356,23	366.516,19	
				0,00	(K)
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.061.106,30	7.345,80	1.068.452,10	898.620,07	
	239.408.983,89	561.847,41	239.970.831,30	3.276.296,24	
				0,00	(K)
Summe Anlagevermögen	241.470.027,50	627.963,85	242.097.991,35	3.291.707,85	
				0,00	(K)
			Umbuchungen €	Abgänge €	Stand am 31.12.2023 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Lizenzen			-1.616,23	5.286,30	2.135.669,12
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			1.106,37	0,00	12.233.990,11
2. Verteilungsanlagen			695.618,06	348.723,54	221.312.412,33
3. Technische Anlagen und Maschinen			0,00	3.334,38	1.229.447,03
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			-13.146,42	207.015,99	6.628.710,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			-787.718,39	4.720,00	1.174.633,78
			-104.140,38	563.793,91	242.579.193,24
Summe Anlagevermögen			-105.756,61	569.080,22	244.714.862,37



	Abschreibungen			
	Stand am 01.01.2023 nach Schlüssel €	Schlüsseldifferenzen €	Stand am 01.01.2023 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Lizenzen	1.892.529,63	61.997,84	1.954.527,47	40.185,12
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.751.649,42	290.936,83	10.042.586,25	249.092,20
2. Verteilungsanlagen	167.797.608,79	7.414,96	167.805.023,74	2.641.960,66
3. Technische Anlagen und Maschinen	957.776,61	4.437,65	962.214,25	29.812,07
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.326.869,96	142.620,62	5.469.490,58	348.833,53
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	183.833.904,77	445.410,05	184.279.314,83	3.269.698,46
Summe Anlagevermögen	185.726.434,40	507.407,89	186.233.842,29	3.309.883,58
	Abgänge Zuschreibung Aufzinsung €	(Z) (A)	Umbuchungen €	Stand am 31.12.2023 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Lizenzen	5.286,30		1.616,23	1.987.810,05
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00	10.291.678,44
	0,00	(Z)		
2. Verteilungsanlagen	336.685,16		0,00	170.110.299,25
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.334,38		0,00	988.691,94
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.282,27		17.070,13	5.594.971,71
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00	0,00
	546.301,81		17.070,13	186.985.641,34
	0,00	(Z)		
Summe Anlagevermögen	551.588,12		18.686,37	188.973.451,39
	0,00	(Z)		



	Buchwerte	
	31.12.2023 €	31.12.2022 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen	147.859,07	168.513,98
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.942.311,66	2.124.698,81
2. Verteilungsanlagen	51.202.113,09	51.152.204,20
3. Technische Anlagen und Maschinen	240.755,09	267.773,21
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033.738,29	969.296,59
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.174.633,78	1.061.106,30
	55.593.551,91	55.575.079,12
Summe Anlagevermögen	55.741.410,98	55.743.593,10

Bericht zum Tätigkeitsabschluss der ESWE Versorgungs AG, Wiesbaden, für das Geschäftsjahr 2023

Grundsätzliche Angaben

Mit ihren Tätigkeitsabschlüssen 2023 erfüllt die ESWE Versorgungs AG die Berichtspflicht nach § 6b EnWG: In der Rechnungslegung führen wir gemäß § 6b EnWG jeweils getrennte Konten für die Tätigkeitsbereiche der Elektrizitäts- und Gasverteilung, für andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sowie für andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors.

Für die Tätigkeitsbereiche Elektrizitäts- und Gasverteilung erstellen wir jeweils eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

Definition der Unternehmensaktivitäten

- Elektrizitätsverteilung (Strom / Netz)

Dieser Tätigkeitsbereich umfasst die Erbringung der kaufmännischen und technischen Dienstleistungen für die sw netz GmbH

- Sonstige Aktivitäten Strom (Strom / Sonstige)

Diese Tätigkeit umfasst Stromeinkauf und -vertrieb sowie sonstige Tätigkeiten im Elektrizitätsbereich.

- Gasverteilung (Gas / Netz)

Dieser Tätigkeitsbereich umfasst das gesamte Gasverteilungsnetz.

- Sonstige Aktivitäten Gas (Gas / Sonstige)

Diese Tätigkeit umfasst Gaseinkauf und -vertrieb sowie sonstige Tätigkeiten im Gasbereich.

- Sonstige Tätigkeiten außerhalb der Energieversorgung

Den sonstigen Tätigkeiten außerhalb der Energieversorgung werden neben der Wasser- und Wärmeversorgung der Beteiligungs- und Finanzbereich sowie die Telekommunikation, die Nebengeschäfte und neuen Geschäftsfelder zugeordnet.

Grundsätze der Zuordnung zu den einzelnen Aktivitäten



Die Zuordnung der Aktiv- und Passivposten sowie der Aufwendungen und Erträge zu den Unternehmensaktivitäten erfolgte im Wesentlichen direkt auf Basis von Einzelkonten. In den Fällen, wo dies nicht möglich ist, oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, erfolgte die Zuordnung durch Schlüsselung auf Basis sachgerechter Bezugsgrößen.

Die Berechnung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfolgt unter der Fiktion, dass die einzelnen Unternehmensaktivitäten selbst Steuerschuldner sind.

Die sich aufgrund von Zuordnungen ergebenden Unterschiedsbeträge zwischen den aktiven und passiven Bilanzposten werden als Forderungen und Verbindlichkeiten der einzelnen Tätigkeiten untereinander ausgewiesen und im Rahmen der internen Aufrechnung ausgeglichen.

Erläuterungen zu den Zuordnungsregeln

Soweit eine direkte Zuordnung des Anlagevermögens nicht möglich ist, erfolgt die Schlüsselung mit dem Verwaltungsschlüssel, der sich aus der Summe der internen Leistungsverrechnung ergibt.

Die Aufteilung der Vorräte auf die einzelnen Unternehmensbereiche erfolgt mit dem Vorratsschlüssel, der sich aus der Inanspruchnahme des gemeinsamen Lagers ermittelt.

Soweit die direkte Zuordnung bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen nicht möglich ist, werden die Positionen im Wesentlichen mit Hilfe des Umlageschlüssels Verwaltung und Vertrieb sowie des Umsatzschlüssels aufgeteilt.

Die flüssigen Mittel werden, soweit sie nicht zuzuordnen sind im Verhältnis der Spatenergebnisse den Sparten zugeordnet.

Soweit die direkte Zuordnung bei dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten nicht möglich ist, wird dieser Posten im Wesentlichen mit Hilfe des Umlageschlüssels Verwaltung und des Personalschlüssels zugeordnet.

Die Zuordnung des Eigenkapitals erfolgt nach dem Buchrestwertschlüssel. Das anteilige Ergebnis ergibt sich aus der Spartenrechnung.

Die Zuordnung der Baukostenzuschüsse erfolgt ausschließlich direkt.

Die Zuordnung der Pensionsrückstellungen erfolgt anhand der Kostenstellenzuordnung.

Soweit die direkte Zuordnung der sonstigen Rückstellungen nicht möglich ist, werden die Positionen im Wesentlichen mit Hilfe des Personalschlüssels und des Umlageschlüssels Verwaltung und Vertrieb aufgeteilt.

Die Schlüsselung der nicht direkt zuordenbaren Positionen bei den Verbindlichkeiten erfolgt im Wesentlichen mit dem Buchrestwertschlüssel (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten), dem Umlageschlüssel Verwaltung und dem Personalschlüssel.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten die Gewinnabführung. Der seit 2010 zwischen der WVV Wiesbaden Holding GmbH und der ESWE Versorgungs AG bestehende Ergebnisabführungsvertrag wurde mit Datum vom 20. Dezember 2023 neu gefasst. Im Berichtsjahr wurde aus dem Jahresergebnis 2023 ein Betrag von 10. Mio. € den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Die Gewinnabführung wird im Verhältnis der Spatenergebnisse und die Steuerumlage nach der fiktiven Steuer den jeweiligen Sparten zugeordnet.

Die Zuordnung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach Primärkosten.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamt in T€	davon Strom / Netz in T€	davon Gas / Netze in T€
Gesamt:	46.747	2.068	2.106
davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.495	143	1.842
davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen:	7.033	1.857	1
davon Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht:	2.410	0	0
davon sonstige Vermögensgegenstände:	6.809	68	263

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr

Rückstellungen	Gesamt in T€	davon Strom / Netz in T€	davon Gas / Netze in T€
Gesamt:	111.630	3.077	6.454
davon Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen:	9.213	1.487	1.530

Rückstellungen	Gesamtin T€	davon Strom / Netz in T€	davon Gas / Netzin T€
davon Steuerrückstellungen:	2.603	0	98
davon sonstige Rückstellungen:	99.814	1.590	4.826
Verbindlichkeiten	Gesamtin T€	davon Strom / Netz in T€	davon Gas / Netzin T€
Gesamt:	214.913	2.573	23.582
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	110.748	1.534	16.140
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	44.546	62	2.374
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen:	9.310	201	815
davon Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht:	24.293	192	1
davon sonstige Verbindlichkeiten	26.016	584	4.252
Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten	Gesamtin T€	davon Strom / Netz in T€	davon Gas / Netzin T€
Gesamt:	214.913	2.573	23.582
davon Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	114.927	1.188	9.011
davon Restlaufzeit über einem Jahr bis fünf Jahre:	36.770	510	5.359
davon Restlaufzeit über fünf Jahre:	63.216	875	9.212

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmensbereichen haben alle eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Wiesbaden, den 21. Juni 2024

ESWE Versorgungs AG

Der Vorstand

Schodlok

Höhler

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ESWE Versorgungs AG, Wiesbaden

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ESWE Versorgungs AG, Wiesbaden, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ESWE Versorgungs AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft..



Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote), die in Abschnitt 10 des Lageberichts enthalten ist, haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote), die in Abschnitt 10 des Lageberichts enthalten ist.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und Gasverteilung“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie den als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse - geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.



Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können."

Mainz, den 21. Juni 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Bauer, Wirtschaftsprüfer

gez. Galic, Wirtschaftsprüfer

Bericht des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat sämtliche Aufgaben wahrgenommen, die sich aus Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung ableiten. Durch den Vorstand wurde regelmäßig schriftlich und mündlich berichtet. Anhand von schriftlichen Beschluss- und Berichtsvorlagen sowie begleitenden mündlichen Auskünften hat der Aufsichtsrat den Vorstand laufend überwacht.

Es handelte sich hierbei um folgende wesentliche Themen:

- Investitionsmaßnahmen Technik und Erneuerbare Energien
- Notwendige Investitionen aufgrund der Energie- und Wärmewende und deren langfristige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
- Laufende Geschäftsentwicklung sowie Vertriebsaktivitäten in Krisenzeiten
- Genehmigung des Wirtschaftsplans 2024 - 2028
- Anpassung des Ergebnisabführungsvertrages mit der WVV Wiesbaden Holding GmbH
- Berichterstattung zum Sachstand der Thüga Abrechnungsplattform (TAP) zur Ablösung der Software SAP I-SU
- Berichterstattung zu Risikomanagement, Compliance und Revision

Der Aufsichtsrat tagte im Geschäftsjahr 2023 in einer außerordentlichen und drei ordentlichen Sitzungen.

Die Aufsichtsratsmitglieder wurden im Rahmen der Schwerpunktthemen über alle bedeutsamen Geschäftsvorgänge in Form von Vorlagen informiert.

Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht für ESWE Versorgungs AG zum 31. Dezember 2023 wurden von der KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mainz, geprüft. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers lag den Aufsichtsratsmitgliedern vor. Vertreter des Wirtschaftsprüfers haben an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats teilgenommen und Erläuterungen gegeben. Dem Ergebnis der Prüfung stimmt der Aufsichtsrat zu.



Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts der ESWE Versorgungs AG zum 31. Dezember 2023 geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind keine Einwendungen zu erheben, so dass er den Jahresabschluss billigt.

Dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht der Aufsichtsrat für die im Geschäftsjahr 2023 geleistete Arbeit seinen Dank aus.

Wiesbaden, den 10. Juli 2024

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats

Gert-Uwe Mende